

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

บททั่วไป

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

วัตถุประสงค์:

- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- เพื่อให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
- ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การยกเลิกกฎหมายเดิม:

พระราชบัญญัตินี้ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

- องค์ประกอบ:** ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
- วาระการดำรงตำแหน่ง:** กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- อำนาจหน้าที่:**
 - เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
 - รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการ
 - ออกกฎ ก.พ. และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
 - กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
 - กำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล

- รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
- พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

- **องค์ประกอบ:** ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และต้องทำงานเต็มเวลา โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการ
- **คุณสมบัติ:** ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างอื่น เช่น เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ หรือเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในสายงานยุติธรรมหรือสายบริหาร
- **วาระการดำรงตำแหน่ง:** มีวาระ 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
- **อำนาจหน้าที่:**
 - เสนอแนะต่อ ก.พ. เพื่อปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 - พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์
 - พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม
 - ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน

- **ประเภทของข้าราชการพลเรือน:** แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (หมายเหตุ: ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560)
- **คุณสมบัติทั่วไป:** ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- **ลักษณะต้องห้าม:** เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย เคยต้องโทษจำคุก (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) หรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

- **ระบบคุณธรรม:** การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรม ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ความเป็นกลางทางการเมือง และการดำเนินการทางวินัยที่เป็นธรรม
- **ประเภทตำแหน่ง:** แบ่งเป็น 4 ประเภท

1. **ประเภทบริหาร:** ตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม มี 2 ระดับคือ ระดับต้น และระดับสูง
 2. **ประเภทอำนวยการ:** ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม มี 2 ระดับคือ ระดับต้น และระดับสูง
 3. **ประเภทวิชาการ:** ตำแหน่งที่ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มี 5 ระดับคือ ปฏิบัติการ, ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ, และทรงคุณวุฒิ
 4. **ประเภททั่วไป:** ตำแหน่งที่ไม่ใช่ 3 ประเภทข้างต้น มี 4 ระดับคือ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน,อาวุโส, และทักษะพิเศษ
- **การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง:**
 - การบรรจุเข้ารับราชการโดยทั่วไปให้ใช้วิธีการสอบแข่งขัน
 - ในกรณีมีเหตุพิเศษ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลโดยไม่ต้องสอบแข่งขันก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
 - ผู้ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

วินัยและการรักษาวินัย

- **ข้อปฏิบัติ:** ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งผู้บังคับบัญชา อุทิศเวลาให้ราชการ รักษาความลับ และวางตนเป็นกลางทางการเมือง
- **ข้อห้าม:** ต้องไม่รายงานเท็จ ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ ไม่ประมาทเลินเล่อ และไม่กระทำการอันเป็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
- **ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง:**
 - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต
 - ละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันควร
 - กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 - กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือหนักกว่า (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ)
- **โทษทางวินัย:** มี 5 สถาน ได้แก่
 1. ภาคทัณฑ์
 2. ตัดเงินเดือน
 3. ลดเงินเดือน
 4. ปลดออก

5. ไล่ออก

การออกจากราชการ

ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการด้วยเหตุผลดังนี้:

- ตาย
- พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
- ได้รับอนุญาตให้ลาออก
- ถูกสั่งให้ออก
- ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- **การอุทธรณ์:** ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในบางกรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 90 วัน
 - **การร้องทุกข์:** ข้าราชการที่มีความคับข้องใจจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ในกรณีที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
-

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
 - ก. 23 มกราคม พ.ศ. 2551
 - ข. 24 มกราคม พ.ศ. 2551
 - ค. 25 มกราคม พ.ศ. 2551
 - ง. 26 มกราคม พ.ศ. 2551

2. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 - ก. ประธาน ก.พ.
 - ข. เลขาธิการ ก.พ.
 - ค. นายกรัฐมนตรี
 - ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่าอะไร
 - ก. ค.พ.
 - ข. ก.พ.
 - ค. ก.พ.ค.
 - ง. อ.ก.พ.

4. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 - ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
 - ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
 - ค. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 - ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 - ก. 2 ปี
 - ข. 3 ปี
 - ค. 4 ปี
 - ง. 5 ปี

6. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

- ก. เสนอแนะนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
- ข. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
- ง. กำกับดูแลและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

7. ในกรณีที่กระทรวงหรือกรมไม่ปฏิบัติตามมติของ ก.พ. โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้ใดกระทำความผิดวินัย

- ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ข. ปลัดกระทรวง หรือ อธิบดี แล้วแต่กรณี
- ค. ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานนั้น
- ง. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

8. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร

- ก. ค.พ.
- ข. ก.พ.
- ค. ก.พ.ค.
- ง. อ.ก.พ.

9. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

- ก. 5 คน
- ข. 7 คน
- ค. 9 คน
- ง. 11 คน

10. กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

- ก. 3 ปี ข. 4 ปี
- ค. 6 ปี ง. 8 ปี

11. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.

- ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
- ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
- ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี
- ง. มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี

12. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.

- ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
- ข. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
- ค. กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
- ง. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม

13. ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้มีกี่ประเภท

- ก. 2 ประเภท
- ข. 3 ประเภท
- ค. 4 ประเภท
- ง. 5 ประเภท

14. ข้อใดคือข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้

- ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการการเมือง
- ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการในพระองค์
- ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการทหาร

15. ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

- ก. 15 ปีบริบูรณ์
- ข. 18 ปีบริบูรณ์
- ค. 20 ปีบริบูรณ์
- ง. 22 ปีบริบูรณ์

16. ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

- ก. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกในความผิดลหุโทษ
- ข. เป็นบุคคลล้มละลาย
- ค. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากรัฐวิสาหกิจมาแล้วเกิน 2 ปี
- ง. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ แต่ ก.พ. พิจารณายกเว้นให้

17. การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญต้องคำนึงถึงระบบใดเป็นสำคัญ

- ก. ระบบอาวุโส
- ข. ระบบคุณธรรม
- ค. ระบบอุปถัมภ์
- ง. ระบบพรรคพวก

18. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท

- ก. 2 ประเภท
- ข. 3 ประเภท
- ค. 4 ประเภท
- ง. 5 ประเภท

19. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ก. ประเภทบริหาร
- ข. ประเภทอำนวยการ
- ค. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
- ง. ประเภทวิชาการ

20. ตำแหน่งประเภทใดที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

- ก. ประเภทบริหาร
- ข. ประเภทอำนวยการ
- ค. ประเภทวิชาการ
- ง. ประเภททั่วไป

21. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง คือตำแหน่งใด

- ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
- ข. หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม
- ค. ผู้อำนวยการกอง
- ง. หัวหน้าฝ่าย

22. ตำแหน่งประเภทวิชาการมีกี่ระดับ

- ก. 3 ระดับ
- ข. 4 ระดับ
- ค. 5 ระดับ
- ง. 6 ระดับ

23. ระดับสูงสุดของตำแหน่งประเภทวิชาการคือระดับใด

- ก. เชี่ยวชาญ
- ข. ทรงคุณวุฒิ
- ค. ชำนาญการพิเศษ
- ง. อาวุโส

24. ระดับสูงสุดของตำแหน่งประเภททั่วไปคือระดับใด

- ก. ชำนาญงาน
- ข. อาวุโส
- ค. ทักษะพิเศษ
- ง. ปฏิบัติงาน

25. การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยทั่วไปใช้วิธีใด

- ก. การคัดเลือก
- ข. การสอบแข่งขัน
- ค. การแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ
- ง. การโอน

26. ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอาจคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้หรือไม่

- ก. ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
- ข. ได้ โดยเป็นไปตามความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ
- ค. ไม่ได้ ต้องใช้วิธีการสอบแข่งขันเท่านั้น
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อระบบคุณธรรม

27. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ผู้ใดเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. อธิบดี
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. เลขาธิการ ก.พ.

28. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ใดเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

- ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. ประธาน ก.พ.

29. ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรก ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาเท่าใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

- ก. ไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่
- ข. ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- ค. 6 เดือน
- ง. 1 ปี

30. หากผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 6 เดือน
- ข. ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
- ค. สั่งให้ออกจากราชการ
- ง. ลดขั้นเงินเดือน

31. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมจะกระทำได้ในกรณีใด

- ก. กระทำไม่ได้ทุกกรณี
- ข. เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
- ค. เมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้น
- ง. เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ย้ายได้

32. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สามารถนับเวลาทำงานเดิมเป็นเวลาราชการได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะบางกรณี
- ง. แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

33. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญต้องพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลัก

- ก. อายุราชการ
- ข. วุฒิการศึกษา
- ค. ผลการปฏิบัติราชการ
- ง. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

34. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการในเรื่องใดเป็นสำคัญ
- ก. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 - ข. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
 - ค. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 - ง. ถูกทุกข้อ
35. หากข้าราชการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการซึ่งมีโทษความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาควรดำเนินการอย่างไร
- ก. ลงโทษภาคทัณฑ์
 - ข. ตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
 - ค. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - ง. สั่งให้ออกจากราชการ
36. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบใด
- ก. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 - ข. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 - ค. ระบอบสังคมนิยม
 - ง. ระบอบใดก็ได้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ
37. ข้อใดถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบ
- ก. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแม้จะขัดต่อกฎหมาย
 - ข. อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ
 - ค. เปิดเผยความลับของทางราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 - ง. รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
38. การกระทำใดเป็นข้อห้ามสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ก. ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
 - ข. ต้อนรับให้ความสะดวกแก่ประชาชน
 - ค. เป็นกรรมการผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 - ง. วางตนเป็นกลางทางการเมือง

39. การกระทำใดถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- ก. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
- ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ค. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
- ง. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

40. โทษทางวินัยมีกี่สถาน

- ก. 3 สถาน
- ข. 4 สถาน
- ค. 5 สถาน
- ง. 6 สถาน

41. ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัย

- ก. ภาคทัณฑ์
- ข. ว่ากล่าวตักเตือน
- ค. ลดเงินเดือน
- ง. ไล่ออก

42. โทษทางวินัยสถานใดหนักที่สุด

- ก. ปลดออก
- ข. ลดเงินเดือน
- ค. ไล่ออก
- ง. ภาคทัณฑ์

43. การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรลงโทษสถานใด

- ก. ปลดออก หรือ ไล่ออก
- ข. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
- ค. ไล่ออกเท่านั้น
- ง. ตัดเงินเดือนเท่านั้น

44. ผู้ถูกลงโทษปลดออก มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนกรณีใด

- ก. เกษียณอายุราชการ
- ข. ลาออกจากราชการ
- ค. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเจ็บป่วย
- ง. ไม่มีสิทธิได้รับ

45. เมื่อมีกรณีสงสัยว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก
- ก. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันที
 - ข. รายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว
 - ค. สั่งพักราชการไว้ก่อน
 - ง. ลงโทษภาคทัณฑ์
46. การสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องดำเนินการอย่างไร
- ก. ผู้บังคับบัญชาสอบสวนด้วยตนเอง
 - ข. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - ค. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ
 - ง. ไม่ต้องสอบสวนหากมีหลักฐานชัดเจน
47. ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอำนาจอาจสั่งการอย่างไรเพื่อรอฟังผลการสอบสวน
- ก. สั่งย้ายไปช่วยราชการที่อื่น
 - ข. สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 - ค. สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
 - ง. สั่งลดขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
48. ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อใด
- ก. ตาย
 - ข. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
 - ค. ลาออกและได้รับอนุญาต
 - ง. ถูกทุกข้อ
49. ข้าราชการประสงค์จะลาออกจากราชการ ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
- ก. 15 วัน
 - ข. 30 วัน
 - ค. 45 วัน
 - ง. 60 วัน
50. ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออกได้ไม่เกินกี่วัน
- ก. 30 วัน
 - ข. 60 วัน
 - ค. 90 วัน
 - ง. 120 วัน

51. การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุหย่อนความสามารถ ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. ก.พ.

ข. อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม แล้วแต่กรณี

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. นายกรัฐมนตรี

52. ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานใด

ก. ก.พ.

ข. ก.พ.ค.

ค. ศาลปกครอง

ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

53. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 60 วัน

ง. 90 วัน

54. หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. สามารถฟ้องคดีต่อศาลใด

ก. ศาลยุติธรรม

ข. ศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ศาลปกครองชั้นต้น

ง. ศาลปกครองสูงสุด

55. ข้าราชการผู้มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่อาจอุทธรณ์ได้ มีสิทธิกระทำการใด

ก. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ข. ร้องทุกข์

ค. ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ง. ไม่มีสิทธิกระทำการใด

56. การร้องทุกข์ที่เกิดจากปลัดกระทรวง ต้องร้องทุกข์ต่อใคร

ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ก.พ.ค.

ง. ก.พ.

57. ข้อใดคือความหมายของ "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ตามพระราชบัญญัตินี้

ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น

ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน

ค. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ

ง. ข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นข้าราชการทหาร

58. "รัฐมนตรีเจ้าสังกัด" หมายความว่ารวมถึงบุคคลใด

ก. ปลัดกระทรวง

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. อธิบดี

ง. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

59. ข้อใดคือองค์ประกอบของ อ.ก.พ. กระทรวง

ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน

ข. ปลัดกระทรวง เป็นประธาน

ค. อธิบดี เป็นประธาน

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

60. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรม

ก. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม

ข. พิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลังภายในกรม

ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ง. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

61. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. อ.ก.พ. สามัญ

ข. อ.ก.พ. วิสามัญ

ค. อ.ก.พ. จังหวัด

ง. อ.ก.พ. กระทรวง

62. "ระบบคุณธรรม" ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึงข้อใด

- ก. การรับบุคคลโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และประโยชน์ของทางราชการ
- ข. การบริหารโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- ค. การพิจารณาความดีความชอบจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
- ง. ถูกทุกข้อ

63. การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการหลังจากออกจากราชการไปรับราชการทหาร จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

- ก. กระทรวงกลาโหม
- ข. ก.พ.
- ค. ส่วนราชการต้นสังกัด
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

64. หากศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ หน่วยงานใดมีหน้าที่สั่งการเพื่อเยียวยาแก้ไข

- ก. ก.พ.ค.
- ข. ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. ส่วนราชการต้นสังกัด

65. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในเรื่องใด

- ก. การแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน
- ข. การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
- ค. การพิจารณาให้รางวัล
- ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

66. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาจได้รับการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ

- ก. การเลื่อนตำแหน่งย้อนหลัง
- ข. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
- ค. การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ง. การจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ

67. การปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ถือเป็นความผิดวินัยหรือไม่

- ก. เป็นความผิดวินัย เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
- ข. ไม่เป็นความผิดวินัย หากเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของราชการ
- ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ง. ไม่เป็นความผิดวินัย

68. การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลากี่วันโดยไม่มีเหตุอันควร ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- ก. เกิน 7 วัน
- ข. เกิน 10 วัน
- ค. เกิน 15 วัน
- ง. เกิน 30 วัน

69. การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ยกเว้นความผิดประเภทใด

- ก. ความผิดฐานฉ้อโกง
- ข. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
- ค. ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ง. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

70. ในกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ผู้บังคับบัญชาอาจดำเนินการอย่างไรได้

- ก. ลดโทษเหลือเพียงว่ากล่าวตักเตือน
- ข. งดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน
- ค. ยกเลิกการดำเนินการทางวินัย
- ง. สั่งให้ไปพัฒนาตนเอง

71. ข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว แต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงขณะรับราชการ สามารถดำเนินการทางวินัยต่อไปได้หรือไม่

- ก. ได้ แต่ต้องส่งลงโทษภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
- ข. ไม่ได้ เพราะพ้นจากสถานภาพการเป็นข้าราชการแล้ว
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้นก่อน
- ง. ได้ แต่ทำได้เพียงการสอบสวน ไม่สามารถส่งลงโทษได้

72. การออกจากราชการกรณีใดที่ให้ได้รับเงินชดเชย

- ก. ลาออก
- ข. ถูกลงโทษปลดออก
- ค. ทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง
- ง. เกษียณอายุราชการ

73. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ อาจให้รับราชการต่อไปได้อีกไม่เกินกี่ปี ในกรณีที่มีความจำเป็น

- ก. 5 ปี
- ข. 7 ปี
- ค. 10 ปี
- ง. ไม่สามารถรับราชการต่อได้

74. ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. สามารถวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้หรือไม่

- ก. ได้ทุกกรณี
- ข. ไม่ได้ทุกกรณี
- ค. ได้ เฉพาะกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ว่าสมควรเพิ่มโทษ
- ง. ได้ หากผู้อุทธรณ์กระทำผิดจริงและโทษเดิมเบาเกินไป

75. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขึ้นตรงต่อใคร

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. ประธาน ก.พ.
- ง. คณะรัฐมนตรี

76. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

- ก. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- ข. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล
- ค. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ง. ถูกทุกข้อ

77. ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มได้หรือไม่

- ก. ได้ โดยต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ค. ได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
- ง. ได้ เฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน

78. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งคือใคร

- ก. อธิบดี
- ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. นายกรัฐมนตรี

79. การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ถือเป็นความผิดใด

- ก. ความผิดจรรยาบรรณ
- ข. ความผิดวินัย
- ค. ความผิดอาญา
- ง. ไม่เป็นความผิด

80. "การกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ" เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อใด

- ก. จรรยาข้าราชการ
- ข. วินัยข้าราชการ (ข้อห้าม)
- ค. ระเบียบการลา
- ง. มารยาทในที่ทำงาน

81. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

- ก. ส่วนราชการต้นสังกัด
- ข. สำนักงบประมาณ
- ค. ก.พ.
- ง. กระทรวงการคลัง

82. การกำหนดให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด

- ก. สำนักงบประมาณ
- ข. กระทรวงการคลัง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ก.พ.

83. ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิม

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. อธิบดี

84. การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดวินัยหรือไม่

- ก. เป็น
- ข. ไม่เป็น
- ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ง. เป็นเพียงความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

85. โทษ "ปลดออก" กับ "ไล่ออก" แตกต่างกันในเรื่องใดที่สำคัญที่สุด

- ก. สิทธิในการอุทธรณ์
- ข. สิทธิในการกลับเข้ารับราชการ
- ค. สิทธิในการได้รับบำเหน็จบำนาญ
- ง. ระยะเวลาในการพิจารณาโทษ

86. การแต่งตั้งกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะใด

- ก. ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ
- ข. ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น
- ค. ไม่มีสัญชาติไทย
- ง. อายุไม่เกิน 60 ปี

87. ในกรณีที่ผลการสอบสวนทางวินัยไม่ได้ความแน่ชัด แต่ผู้ถูกสอบสวนมีมลทินหรือมัวหมอง อาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้ตามมาตราใด

- ก. มาตรา 97 (ผิดวินัยอย่างร้ายแรง)
- ข. มาตรา 109 (ลาออก)
- ค. มาตรา 110 (ให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน)
- ง. มาตรา 111 (ไปรับราชการทหาร)

88. กรรมการสอบสวนทางวินัยมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใด

- ก. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ข. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ค. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

89. ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันครบกี่ปี ต้องมีการสับเปลี่ยนหน้าที่

- ก. 2 ปี
- ข. 3 ปี
- ค. 4 ปี
- ง. 5 ปี

90. การกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติก่อชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยสถานใด

- ก. ไม่ร้ายแรง
- ข. ร้ายแรง
- ค. แล้วแต่กรณี
- ง. ไม่เป็นความผิดวินัย แต่อาจผิดจรรยาบรรณ

91. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. สามารถตั้งคณะกรรมการใดขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้

- ก. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
- ข. คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
- ค. คณะอนุกรรมการวิสามัญ
- ง. ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการแทนได้

92. หาก ก.พ.ค. เห็นว่ากฎหรือระเบียบใดไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ควรดำเนินการอย่างไร

- ก. ส่งเพิกถอนกฎหรือระเบียบนั้นทันที
- ข. แจ้งให้หน่วยงานผู้ออกกฎดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิก
- ค. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
- ง. พ้องต่อศาลปกครอง

93. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทใดที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

- ก. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ข. ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
- ค. ประเภทบริหาร ระดับสูง
- ง. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

94. วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามที่องค์กรใดกำหนด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการต้นสังกัด

95. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่หากไม่มี ก.พ. สามารถอนุมัติเป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะตำแหน่งประเภททั่วไป
- ง. ได้เฉพาะกรณีขาดแคลนบุคลากรอย่างยิ่ง

96. "อธิบดี" ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้คือใคร

- ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
- ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
- ค. ตำแหน่งบริหารระดับสูงทุกคน
- ง. รองปลัดกระทรวง

97. หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิด จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นมีความผิดหรือไม่

- ก. ไม่มีความผิด เพราะเป็นดุลยพินิจ
- ข. มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ
- ค. ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยด้วย
- ง. มีความผิดเฉพาะกรณีที่เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง

98. การส่งลงโทษทางวินัยต้องทำเป็นเอกสารรูปแบบใด

- ก. บันทึกข้อความ
- ข. หนังสือเวียน
- ค. คำสั่ง
- ง. ประกาศ

99. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. มีใครเป็นประธาน

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ประธานศาลฎีกา
- ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด
- ง. ประธานรัฐสภา

100. เหตุผลสำคัญในการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือข้อใด

- ก. เพื่อเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
- ข. เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการ และแยกบทบาทผู้พิทักษ์ระบบ

คุณธรรมออกจาก ก.พ.

- ค. เพื่อลดจำนวนข้าราชการ
- ง. เพื่อเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้งโยกย้าย

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

1. ตอบ ก.

คำอธิบาย: ตามที่ระบุไว้ในมาตราแรกๆ ของพระราชบัญญัติฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

2. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

3. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”

4. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 6 กำหนดให้ประธาน ก.พ. คือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 7 กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสามปี

6. ตอบ ค.

คำอธิบาย: การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม) ตามมาตรา 31 ส่วนข้ออื่นเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ตามมาตรา 8

7. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 9 ระบุว่า หากไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวงอธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี กระทำผิดวินัย

8. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 24 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”

9. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 24 กำหนดให้ ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน

10. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 29 กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

11. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 25 กำหนดคุณสมบัติกรรมการ ก.พ.ค. ว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี

12. ตอบ ค.

คำอธิบาย: การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ส่วนข้ออื่นเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ตามมาตรา 31

13. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 35 ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ (1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ (2) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

14. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ตามมาตรา 35 ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

15. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ก. (2) กำหนดคุณสมบัติทั่วไปว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

16. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (6) กำหนดว่าการเป็นบุคคลล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้าม ส่วนข้ออื่นอาจได้รับการยกเว้นหรือมีใช้ลักษณะต้องห้าม

17. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 42 บัญญัติว่าการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม

18. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 45 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท คือ บริหาร, อำนวยการ, วิชาการ, และทั่วไป

19. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ประเภทตำแหน่งตามมาตรา 45 ได้แก่ ประเภทบริหาร, อำนวยการ, วิชาการ, และทั่วไป ไม่มีประเภทวิชาชีพเฉพาะ

20. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 45 (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ คือตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

21. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 45 (1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม

22. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 46 (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการมี 5 ระดับ คือ ปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ, และทรงคุณวุฒิ

23. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ตามมาตรา 46 (3) ระดับสูงสุดของประเภทวิชาการ คือ ระดับทรงคุณวุฒิ

24. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ตามมาตรา 46 (4) ระดับสูงสุดของประเภททั่วไป คือ ระดับทักษะพิเศษ

25. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 53 กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยทั่วไปให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้

26. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 55 กำหนดว่าในกรณีที่มีเหตุพิเศษ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

27. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (1) การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรี

28. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (7) การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลฯ

29. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 59 กำหนดให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (ซึ่งปกติคือ 6 เดือน แต่อาจยืดได้)

30. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 59 วรรคสอง กำหนดว่าถ้ามีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้

31. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคสาม บัญญัติว่าการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้น

32. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคสอง กำหนดให้ถือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญด้วย

33. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 74 และ 76 เน้นย้ำว่าการเลื่อนเงินเดือนต้องพิจารณาจากประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือผลการปฏิบัติราชการ

34. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 78 ได้ระบุเรื่องต่างๆ ที่ข้าราชการต้องรักษาจรรยา ซึ่งรวมถึงทุกข้อที่กล่าวมา

35. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 79 กำหนดว่าหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาอันมีใช้ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหรือนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน

36. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 81 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

37. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (5) กำหนดให้ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ส่วนข้ออื่นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือวินัย

38. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (6) ห้ามข้าราชการเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

39. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (3) กำหนดว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

40. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 88 โทษทางวินัยมี 5 สถาน

41. ตอบ ข.

คำอธิบาย: การว่ากล่าวตักเตือนเป็นมาตรการสำหรับกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ (มาตรา 96) ไม่ใช่โทษทางวินัยตามมาตรา 88

42. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ตามมาตรา 88 โทษทางวินัย 5 สถานเรียงจากเบาไปหาหนัก คือ ภาคทัณฑ์, ตัดเงินเดือน, ลดเงินเดือน, ปลดออก, และไล่ออก

43. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 96 กำหนดว่าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

44. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 97 วรรคท้าย บัญญัติว่าผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ

45. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 90 กำหนดว่าเมื่อมีการกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว

46. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 93 กำหนดว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

47. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 101 ให้ผู้มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้อ่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน

48. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 107 ระบุเหตุแห่งการออกจากราชการไว้หลายกรณี ซึ่งรวมถึงทุกข้อที่กล่าวมา

49. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 109 กำหนดให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

50. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสาม ระบุว่าสามารถยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน

51. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 110 วรรคสอง ให้นำมาตรา 97 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกำหนดให้ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

52. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 114 กำหนดให้ผู้ถูกสั่งลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.

53. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 114 กำหนดให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

54. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคสอง หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด

55. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 122 กำหนดให้ข้าราชการผู้มีความคับข้องใจซึ่งไม่อาจอุทธรณ์ได้ มีสิทธิร้องทุกข์

56. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 123 วรรคสอง กำหนดว่าการร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

57. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ตามคำนิยามในมาตรา 4 "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน

58. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ตามคำนิยามในมาตรา 4 "รัฐมนตรีเจ้าสังกัด" หมายความว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี

59. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 15 อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน

60. ตอบ ค.

คำอธิบาย: การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นอำนาจของ ก.พ.ค. ไม่ใช่อำนาจของ อ.ก.พ. กรม

61. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 12 ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.พ. วิสามัญ"

62. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 42 ได้อธิบายหลักการของระบบคุณธรรมไว้ ซึ่งครอบคลุมทุกข้อที่กล่าวมา

63. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคสี่ กำหนดว่าการบรรจุข้าราชการกลับเข้ารับราชการ ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

64. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 71 ระบุว่าให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการเพื่อเยียวยา

65. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 76 ระบุว่าการประเมินผลใช้เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

66. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 77 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ

67. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (2) ห้ามปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ

68. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (3) กำหนดว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

69. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (6) กำหนดข้อยกเว้นสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

70. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 96 วรรคสาม กำหนดว่าในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

71. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 100 อนุญาตให้ดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

72. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 110 (4) กำหนดให้ผู้ที่อยู่จากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง ให้ได้รับเงินชดเชย

73. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 108 อนุญาตให้รับราชการต่อไปได้อีกไม่เกินสิบปีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

74. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 120 วรรคสอง ก.พ.ค. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 ว่าสมควรเพิ่มโทษ

75. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 ให้มีสำนักงาน ก.พ. โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

76. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 13 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ไว้หลายประการ ซึ่งรวมถึงทุกข้อที่กล่าวมา

77. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 43 ให้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง

78. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (5) กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

79. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (8) ระบุว่ากระทำการอันเป็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นข้อห้าม ซึ่งการฝ่าฝืนข้อห้ามถือเป็นความผิดวินัยตามมาตรา 84

80. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (7) ห้ามกระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นวินัยข้อห้าม

81. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 75 กำหนดว่าการให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

82. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 38 กำหนดว่าการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

83. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 69 ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวได้

84. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (1) กำหนดว่าต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งการฝ่าฝืนถือเป็นความผิดวินัย

85. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ผู้ถูกลงโทษ "ปลดออก" ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหมือนลาออก (มาตรา 97) แต่ผู้ถูกลงโทษ "ไล่ออก" จะไม่มีสิทธิดังกล่าว

86. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 19 (1) กำหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด ว่าต้องมีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น

87. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 110 (7) กำหนดให้สั่งให้ออกจากราชการได้ในกรณีที่ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง

88. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 99 ให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

89. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 58 กำหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี ให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่

90. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (4) ระบุว่ากระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

91. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 124 วรรคสอง อนุญาตให้ ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ได้

92. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 126 กำหนดให้ ก.พ.ค. แจกให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าว ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิก

93. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 ระบุตำแหน่งที่ต้องนำความกราบบังคมทูลฯ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

94. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 39 ระบุว่าวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการ และการลาหยุดราชการ ให้เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด

95. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 62 วรรคสอง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กำหนดได้

96. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ตามคำนิยามในมาตรา 4 "อธิบดี" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า กรม

97. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 90 วรรคสอง ระบุว่าผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัย ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย

98. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 89 ระบุว่า การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทำเป็นคำสั่ง

99. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน

100. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติฯ เหตุผลหลักคือเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย แยกบทบาทของ ก.พ. และจัดตั้ง ก.พ.ค. ขึ้นมาเพื่อพิทักษ์ระบบคุณธรรมโดยเฉพาะ

แนวข้อสอบ

101. ตามพระราชบัญญัตินี้ "กรม" หมายความว่าส่วนราชการที่มีฐานะใด

- ก. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง
- ข. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
- ค. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นทบวง
- ง. ส่วนราชการระดับกระทรวงเท่านั้น

102. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. เลขาธิการ ก.พ.
- ค. รองนายกรัฐมนตรี
- ง. ผู้ที่ประธาน ก.พ. แต่งตั้ง

103. กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต้องไม่มีลักษณะใด

- ก. เป็นข้าราชการบำนาญ
- ข. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ค. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ง. มีอายุเกิน 60 ปี

104. การออกกฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากองค์กรใดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงให้ใช้บังคับได้

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ก. สภาผู้แทนราษฎร | ข. รัฐสภา |
| ค. คณะรัฐมนตรี | ง. สำนักนายกรัฐมนตรี |

105. ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ให้ ก.พ. ดำเนินการอย่างไร

- ก. ส่งลงโทษทางวินัยทันที
- ข. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
- ค. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- ง. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

106. ผู้ใดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

- ก. ผู้ที่ประธาน ก.พ.ค. แต่งตั้ง
- ข. ผู้ที่ ก.พ.ค. คัดเลือก
- ค. เลขาธิการ ก.พ.
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

107. ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่เคยรับราชการในตำแหน่งต่ำกว่าระดับใด หากเป็นผู้พิพากษา

- ก. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
- ข. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
- ค. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- ง. ผู้พิพากษาศาลฎีกา

108. กรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์จึงจะพ้นจากตำแหน่ง

- ก. 60 ปีบริบูรณ์
- ข. 65 ปีบริบูรณ์
- ค. 70 ปีบริบูรณ์
- ง. ไม่มีกำหนดอายุ

109. การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นอำนาจของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. ก.พ.ค.
- ง. ประธานศาลปกครองสูงสุด

110. ในกรณีที่ ก.พ. อาจพิจารณาจนเห็นว่าผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการได้ กรณีต้องห้ามตามข้อใดที่ผู้นั้นต้องออกจากงานไปเกินสามปีแล้ว

- ก. เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระทำผิดวินัย
- ข. เคยถูกลงโทษปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย
- ค. เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย
- ง. เคยกระทำการทุจริตในการสอบ

111. การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการพลเรือน ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด โดยความเห็นชอบของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงบประมาณ
- ข. กระทรวงการคลัง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ธนาคารแห่งประเทศไทย

112. "การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ" เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณธรรมในข้อใด

- ก. การรับบุคคลเข้ารับราชการ
- ข. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ค. การพิจารณาความดีความชอบ
- ง. การดำเนินการทางวินัย

113. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีกี่ระดับ

- ก. 2 ระดับ (ต้น, สูง)
- ข. 3 ระดับ (ต้น, กลาง, สูง)
- ค. 4 ระดับ (ปฏิบัติการ, ชำนาญการ,อาวุโส,เชี่ยวชาญ)
- ง. 5 ระดับ

114. การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. อ.ก.พ. กระทรวง
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.
- ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

115. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบ ให้กระทำได้โดยตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศ ก.พ.

116. ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) คือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะมีสิทธิได้รับบรรจุเมื่อใด

- ก. เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
- ข. เมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
- ค. ไม่มีสิทธิได้รับบรรจุ
- ง. เมื่อได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจาก ก.พ.

117. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. อธิบดี โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

118. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะถือว่ามิสถานภาพอย่างไร

- ก. ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข. ถือว่าเป็นการลาออกจากราชการ
- ค. ถือว่าเป็นการถูกลงโทษปลดออก
- ง. มีสถานภาพเช่นเดียวกับข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการ

119. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหนึ่ง เป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

- ก. กระทรวงการต่างประเทศ
- ข. ก.พ.
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงเจ้าสังกัดเดิมและใหม่ตกลงกัน

120. ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการว่างลง และยังมีได้แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่ง ผู้มีอำนาจอาจสั่งให้ข้าราชการอื่นทำสิ่งใดได้

- ก. ปฏิบัติหน้าที่แทน
- ข. รักษาราชการแทน
- ค. รักษาการในตำแหน่ง
- ง. ช่วยราชการในตำแหน่ง

121. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติดนอยู่ในจรรยาและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ อาจได้รับบำเหน็จความชอบประเภทใด

- ก. การเลื่อนเงินเดือน
- ข. คำชมเชย
- ค. เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล
- ง. ถูกทุกข้อ

122. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

- ก. อย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
- ข. อย่างเข้มงวดกวดขัน
- ค. ตามระบบอาวุโส
- ง. โดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก

123. "ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ" เป็นข้อปฏิบัติในเรื่องวินัยตามมาตราใด

- ก. มาตรา 81
- ข. มาตรา 82
- ค. มาตรา 83
- ง. มาตรา 85

124. การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการกระทำผิดวินัยข้อใด

- ก. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
- ข. ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
- ค. รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
- ง. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี

125. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในฐานะพยานในการสอบสวนทางวินัย จะมีความผิดสถานใด

- ก. ไม่มีความผิด เพราะเป็นเพียงพยาน
- ข. มีความผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
- ค. ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย
- ง. มีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา

126. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ส่งลงโทษทางวินัยแล้ว ต้องรายงานให้องค์กรใดพิจารณา

- ก. ก.พ. เท่านั้น
- ข. ก.พ.ค. เท่านั้น
- ค. อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี
- ง. ไม่ต้องรายงานผู้ใด

127. ข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการ หากภายหลังผลการสอบสวนปรากฏว่ากระทำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
- ข. ส่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น
- ค. สั่งลดขั้นเงินเดือน
- ง. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์

128. การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้การลาออกมีผลเมื่อใด

- ก. เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาต
- ข. เมื่อครบ 30 วันนับแต่วันยื่นใบลาออก
- ค. นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
- ง. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัคร

129. การสั่งให้ออกจากการการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ เป็นการให้ออกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ใด

- ก. รับเงินชดเชย
- ข. รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
- ค. รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
- ง. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ

130. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย คือผู้ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 ในกรณีใด

- ก. กรณีเจ็บป่วย (1)
- ข. กรณีหย่อนความสามารถ (6)
- ค. กรณีมีมลทินมัวหมอง (7)
- ง. ถูกทุกข้อ

131. กรรมการวินิจัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้ในกรณีใด

- ก. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกระทำผิดวินัย
- ข. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์
- ค. เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
- ง. ถูกทุกข้อ

132. การพิจารณาวินิจัยอุทธรณ์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์

- ก. 60 วัน
- ข. 90 วัน
- ค. 120 วัน
- ง. 180 วัน

133. การร้องทุกข์ที่เกิดจากนายกรัฐมนตรี้ ให้ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานใด

- ก. รัฐสภา
- ข. ศาลปกครองสูงสุด
- ค. ก.พ.ค.
- ง. ไม่สามารถร้องทุกข์ได้

134. ในการพิจารณาวินิจัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. สามารถมีคำวินิจฉัยให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ร้องขอ
- ง. ไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของศาล

135. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับใด ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง

- ก. ระดับปฏิบัติการ
- ข. ระดับชำนาญการ
- ค. ระดับชำนาญการพิเศษ
- ง. ทุกระดับที่ ก.พ. กำหนด

136. ผู้ใดเป็นประธาน อ.ก.พ. กรม

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. อธิบดี
- ง. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย

137. องค์ประกอบของ อ.ก.พ. จังหวัด คือใครเป็นประธาน

- ก. ปลัดจังหวัด
- ข. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. อัยการจังหวัด

138. ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. หากเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใด

- ก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ข. รองศาสตราจารย์
- ค. ศาสตราจารย์
- ง. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

139. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้นก่อน หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีความผิด สถานภาพระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจะถือเป็นผู้ถูกสั่งการในลักษณะใด

- ก. ถูกสั่งย้าย
- ข. ถูกสั่งพักราชการ
- ค. ลาป่วย
- ง. ลาศึกษาต่อ

140. "ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ" เป็นการรักษาวินัยตามข้อใด

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. จรรยาบรรณ
- ง. มารยาททางสังคม

141. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ต้องรักษาวินัยเพิ่มเติมตามที่กำหนดในกฎหมายใด

- ก. กฎกระทรวงการต่างประเทศ
- ข. กฎ ก.พ.
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้อบังคับของสถานทูต

142. กรณีที่ข้าราชการเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายแก่ราชการ ควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

- ก. ปฏิบัติตามคำสั่งไปก่อนแล้วค่อยร้องเรียน
- ข. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
- ค. เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
- ง. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ

143. การดูหมิ่น เหยียดหยาม ประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยสถานใด

- ก. ไม่ร้ายแรง
- ข. ร้ายแรง
- ค. แล้แต่กรณี
- ง. ไม่เป็นความผิดวินัย

144. การดำเนินการทางวินัยในความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะดำเนินการโดยไม่ต้องสอบสวนได้หรือไม่

- ก. ได้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- ข. ไม่ได้ ต้องสอบสวนทุกกรณี
- ค. ได้เฉพาะความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- ง. ได้เฉพาะกรณีผู้กระทำความผิดรับสารภาพ

145. ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากกระทำผิดวินัยก่อนโอนมา การสั่งลงโทษต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ข. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- ค. ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
- ง. ต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่ทั้งหมด

146. หากผู้บังคับบัญชาไม่ใช้อำนาจสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการตามมาตรา 110 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ใครจะมีอำนาจดำเนินการแทน

- ก. ก.พ.
- ข. ก.พ.ค.
- ค. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุระดับเหนือขึ้นไป
- ง. นายกรัฐมนตรี

147. การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งใดที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

- ก. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
- ข. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
- ค. ตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- ง. ทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับอำนวยการสูงขึ้นไป

148. หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกี่วัน

- ก. 30 วัน
- ข. 60 วัน
- ค. 90 วัน
- ง. 120 วัน

149. กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะถูกคัดค้านได้ หากมีความสัมพันธ์ลักษณะใดกับผู้ร้องทุกข์

- ก. เป็นเพื่อนร่วมงาน
- ข. มีสาเหตุโกรธเคือง
- ค. เคยเป็นผู้บังคับบัญชา
- ง. มีภูมิลำเนาเดียวกัน

150. การจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. ทุกกระทรวง

151. การรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. กระทรวงศึกษาธิการ
- ข. ทบวงมหาวิทยาลัย
- ค. ก.พ.
- ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

152. อ.ก.พ. ประเภทใดที่กฎหมายไม่ได้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ไว้โดยตรง แต่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

- ก. อ.ก.พ. กระทรวง
- ข. อ.ก.พ. กรม
- ค. อ.ก.พ. จังหวัด
- ง. อ.ก.พ. สามัญประจำส่วนราชการอื่น

153. ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

- ก. มิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้น
- ข. มิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้น
- ค. มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน
- ง. เป็นข้าราชการบำนาญของกรมนั้นได้

154. ในกรณีที่ส่วนราชการระดับกรมไม่สังกัดกระทรวง ใครจะทำหน้าที่เป็นประธาน อ.ก.พ. กรม

- ก. อธิบดี
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. ผู้แทน ก.พ.

155. การพิจารณาเกลีย้อัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. อ.ก.พ. กระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

156. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใดที่ต้องถูกสับเปลี่ยนหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่เดียวครบ 4 ปี

- ก. ประเภทอำนวยการ
- ข. ประเภทวิชาการ
- ค. ประเภทบริหาร
- ง. ทุกประเภท

157. เงินประจำตำแหน่งถือเป็นเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือไม่

- ก. ถือเป็นเงินเดือน
- ข. ไม่ถือเป็นเงินเดือน
- ค. ถือเป็นเงินเดือนเฉพาะบางตำแหน่ง
- ง. แล้วแต่กรณีตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

158. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอำนาจของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. กระทรวงการคลัง
- ง. สำนักงบประมาณ

159. หากผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มีลักษณะต้องห้าม ต้องลาออกหรือแสดงหลักฐานว่าได้เลิกการนั้นๆ ภายในกี่วัน

- ก. 7 วัน
- ข. 15 วัน
- ค. 30 วัน
- ง. 45 วัน

160. การพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการพลเรือน เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. กรมการปกครอง
- ข. ส่วนราชการต้นสังกัด
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. ก.พ.

161. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกันใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

- ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. อธิบดีทั้งสองกรมร่วมกัน
- ง. ก.พ.

162. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 111

- ก. เจ็บป่วย
- ข. หย่อนความสามารถ
- ค. ไปรับราชการทหาร
- ง. มีมลทินมัวหมอง

163. โทษทางวินัยสถานใดที่ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย

- ก. ตัดเงินเดือน
- ข. ลดเงินเดือน
- ค. ภาคทัณฑ์
- ง. ปลดออก

164. "ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ" เป็นวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. ทั้งสองอย่าง
- ง. ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เป็นเพียงจรรยาบรรณ

165. ในการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ต้องรายงานสิ่งใดไปด้วย

- ก. รายงานประวัติการรับราชการ
- ข. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ค. รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผล
- ง. รายงานทรัพย์สินและหนี้สิน

166. การบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเริ่มจากระดับปฏิบัติการเท่านั้น
- ข. ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
- ค. ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
- ง. ได้ เฉพาะกรณีที่มาจากภาคเอกชน

167. ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรใดกำหนด

- ก. ก.พ.
- ข. กระทรวงการคลัง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. สำนักงานงบประมาณ

168. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรรมการสอบสวนทางวินัย

- ก. เรียกให้ส่วนราชการชี้แจงข้อเท็จจริง
- ข. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำ
- ค. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
- ง. ถูกทุกข้อ

169. คณะกรรมการ ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานใดบ้าง

- ก. กระทรวงการคลัง, สำนักงานงบประมาณ, สภาพัฒนาฯ
- ข. กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, สำนักนายกฯ
- ค. สำนักงาน ก.พ.ร., สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ง. กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานศาลยุติธรรม

170. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว ต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายในเวลาที่นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

171. อ.ก.พ. วิสามัญ แตกต่างจาก อ.ก.พ. สามัญ อย่างไร

- ก. อ.ก.พ. วิสามัญ ตั้งขึ้นเพื่อทำการใด ๆ แทน ก.พ. เป็นการเฉพาะ
- ข. อ.ก.พ. วิสามัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งสั้นกว่า
- ค. อ.ก.พ. วิสามัญ มีอำนาจมากกว่า
- ง. อ.ก.พ. วิสามัญ เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ

172. หาก อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม จะมีมติให้ดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้เริ่มกระบวนการใหม่
- ข. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
- ค. ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. พิจารณา
- ง. ให้ผู้เสียหายฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

173. ตำแหน่งประเภทใดที่ไม่มีการกำหนดให้รับเงินประจำตำแหน่ง

- ก. ประเภทบริหาร
- ข. ประเภทอำนวยการ
- ค. ประเภทวิชาการ
- ง. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส

174. การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นดุลยพินิจของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. ผู้บังคับบัญชา
- ค. คณะกรรมการสอบสวน
- ง. ก.พ.ค.

175. ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก แต่การเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริต จะได้รับสิทธิประโยชน์ใด

- ก. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ
- ข. ได้รับเงินชดเชย
- ค. ถือเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
- ง. ได้รับเงินเดือนย้อนหลัง

176. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะมอบหมายอำนาจในการดำเนินการทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปได้หรือไม่

- ก. ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจเฉพาะตัว
- ค. ได้ เฉพาะความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- ง. ได้ เฉพาะการสืบสวนเบื้องต้น

177. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่ง

- ก. อธิบดี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. ก.พ.

178. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานรัฐมนตรี ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

179. การกำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. กระทรวงศึกษาธิการ
- ค. ก.พ.
- ง. คณะรัฐมนตรี

180. ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใดที่กำหนดตำแหน่งต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน

- ก. ประเภทบริหาร
- ข. ประเภทอำนวยการ
- ค. ประเภทวิชาการ
- ง. ทุกประเภท

181. การกระทำใดไม่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกัน 16 วัน ไม่มีเหตุอันควร
- ข. ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
- ค. กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
- ง. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการทำให้เสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง

182. การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ห้ามลงโทษลงต่ำกว่าสถานใด

- ก. ลดเงินเดือน
- ข. ตัดเงินเดือน
- ค. ปลดออก
- ง. ภาคทัณฑ์

183. หากผู้ถูกสั่งลงโทษได้อุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.พ.ค. แล้ว และ ก.พ. มีมติว่าสมควรเพิ่มโทษ ก.พ. จะดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งเพิ่มโทษได้ทันที
- ข. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณา
- ค. ส่งเรื่องคืนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาใหม่
- ง. ไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆ

184. หากกรรมการวินัยจัญญูทธรณ์มีกรณีที่น่าสงสัยคดีค้าน ควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

- ก. พิจารณาคำคัดค้านด้วยตนเอง
- ข. ให้ผู้ทธรณ์แสดงหลักฐาน
- ค. แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
- ง. ดำเนินการพิจารณาต่อไปหากเห็นว่าตนเองเป็นกลาง

185. การดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการพลเรือน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. สำนักงานงบประมาณ
- ง. ทุกส่วนราชการ

186. การกำหนดกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

- ก. คณะรัฐมนตรี
- ข. สำนักงานงบประมาณ
- ค. ก.พ.
- ง. ก.พ.ร.

187. "เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ" เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.
- ง. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

188. การที่ข้าราชการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เป็นความผิดวินัยหรือไม่

- ก. ไม่เป็น ถ้าตนเองไม่ได้ประโยชน์
- ข. เป็น
- ค. เป็นความผิดจรรยาบรรณ แต่ไม่ใช่วินัย
- ง. แล้วแต่เจตนา

189. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวง ใครเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง

- ก. ข้าราชการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ข. ข้าราชการที่ได้รับเลือกจากข้าราชการด้วยกัน
- ค. อธิบดีทุกกรม
- ง. รองปลัดกระทรวงทุกคน

190. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกส่งลงโทษไล่ออก จะสามารถกลับเข้ารับราชการได้อีกหรือไม่
- ก. ได้ หากพ้นโทษไปแล้ว 5 ปี
 - ข. ได้ หาก ก.พ. พิจารณายกเว้นให้
 - ค. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการล้างมลทิน
 - ง. โดยหลักการแล้วไม่สามารถกลับเข้ารับราชการได้อีก
191. การพิจารณาความดีความชอบ จะนำความคิดเห็นทางการเมืองมาประกอบการพิจารณาได้หรือไม่
- ก. ได้ หากเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
 - ข. ไม่ได้
 - ค. ได้เฉพาะตำแหน่งประเภทบริหาร
 - ง. ได้ หากผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
192. หาก ก.พ. มีมติยกเว้นให้ผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการได้ มตินั้นต้องได้คะแนนเสียงเท่าใด
- ก. เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุม
 - ข. สองในสามของกรรมการที่มาประชุม
 - ค. สามในสี่ของกรรมการที่มาประชุม
 - ง. สี่ในห้าของกรรมการที่มาประชุม
193. การโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
- ก. คณะรัฐมนตรี
 - ข. ก.พ.
 - ค. ส่วนราชการที่รับโอน
 - ง. องค์การกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทราชการ
194. การให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมโดยได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน ทำได้ในกรณีใด
- ก. เมื่อถูกสอบสวนทางวินัย
 - ข. เมื่อมีเหตุผลความจำเป็น ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 - ค. เมื่อสมัครใจ
 - ง. เมื่อเจ็บป่วย

195. "ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย" เป็นวินัยข้อใด

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. จรรยาบรรณ
- ง. ทั้งข้อปฏิบัติและจรรยาบรรณ

196. การลดเงินเดือน เป็นโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษสถานใด

- ก. ปลดออก
- ข. ภาคทัณฑ์ และ ตัดเงินเดือน
- ค. ไล่ออก
- ง. ไม่มีข้อใดถูก

197. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตามพระราชบัญญัตินี้ ปัจจุบันมีสถานะอย่างไร

- ก. ยังคงอยู่ตามเดิม
- ข. ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
- ค. เปลี่ยนชื่อเป็นข้าราชการในพระองค์ตามกฎหมายใหม่
- ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

198. ในบทเฉพาะกาล หากมีกรณีที่ไม่อาจนำกฎหมายเดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด

- ก. คณะรัฐมนตรี
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. ก.พ.
- ง. ศาลปกครอง

199. กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกันและมีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ใครเป็นผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

- ก. ปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงร่วมกัน
- ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดร่วมกัน
- ค. ก.พ.
- ง. นายกรัฐมนตรี

200. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีความเป็นกลางในเรื่องใด

- ก. ความเป็นกลางทางศาสนา
- ข. ความเป็นกลางทางเพศ
- ค. ความเป็นกลางทางการเมือง
- ง. ความเป็นกลางทางเชื้อชาติ

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย (ชุดที่ 2)

101. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 4 นิยามคำว่า "กรม" หมายความว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

102. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 6 วรรคท้าย กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

103. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 6 วรรคสอง กำหนดว่ากรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

104. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (5) กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

105. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 9 วรรคท้าย กำหนดว่าในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. เป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

106. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 24 วรรคท้าย ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.

107. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 25 (3) (ค) กำหนดคุณสมบัติว่าต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

108. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (3) กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

109. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 31 (6) การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.

110. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 36 วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) คือเคยถูกลงโทษไล่ออก ผู้นั้นต้องออกจากงานไปเกินสามปีแล้ว

111. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 37 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

112. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (4) บัญญัติไว้ในส่วนของระบบคุณธรรมว่า "การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ"

113. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 46 (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มี 2 ระดับ คือ ระดับต้น และ ระดับสูง

114. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 48 ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

115. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 51 กำหนดว่าการปรับเงินเดือนเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

116. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 54 วรรคสอง กำหนดให้ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) จะมีสิทธิได้รับบรรจุต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

117. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (6) การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจสั่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง

118. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 59 วรรคสาม ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

119. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคสอง กำหนดให้การโอนไปต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหนึ่งเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

120. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 68 ให้ผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควร "รักษาการในตำแหน่ง" นั้นได้

121. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 74 ระบุว่าผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และจะให้บำเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นค่าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้

122. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 73 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม

123. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (7) เป็นข้อปฏิบัติที่ข้าราชการต้องกระทำ

124. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (1) บัญญัติว่าการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

125. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 98 วรรคสาม กำหนดว่าข้าราชการผู้ใดให้ถ้อยคำในฐานะพยานอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

126. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 103 กำหนดให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื่อพิจารณา หรือรายงาน ก.พ. ในบางกรณี

127. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคสอง กำหนดว่าหากสอบสวนแล้วผิดไม่ถึงปลดออกหรือไล่ออก ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการ

128. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสี่ กำหนดว่าการลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

129. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 110 กำหนดว่าการสั่งให้ออกจากราชการในกรณีต่างๆ ตามมาตรานี้ เป็นการให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

130. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 114 ระบุสิทธิอุทธรณ์ของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) ซึ่งรวมทุกข้อที่กล่าวมา

131. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 121 ระบุกรณีที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้ ซึ่งรวมทุกข้อที่กล่าวมา

132. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 118 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

133. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 123 วรรคสอง การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

134. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 124 ให้อำนาจ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ได้

135. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัติฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการที่เริ่มได้รับเงินประจำตำแหน่งคือระดับชำนาญการพิเศษ

136. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 17 อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิบดี เป็นประธาน

137. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 19 อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

138. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 25 (3) (ฉ) กำหนดว่าต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์

139. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคสี่ กำหนดให้มีสถานภาพเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

140. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (8) จัดเป็นวินัยที่เป็น "ข้อปฏิบัติ" คือสิ่งที่ข้าราชการต้องกระทำ

141. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 80 วรรคสอง กำหนดให้ต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ด้วย

142. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (4) กำหนดว่าต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น

143. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (5) กำหนดว่าการดูหมิ่น เหยียดหยาม...ประชาชน...อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

144. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 95 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้

145. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 106 กำหนดให้ในการส่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเดิมที่โอนมา

146. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 112 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการได้

147. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 113 การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นำความกราบบังคมทูลฯ

148. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคสอง ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวัน

149. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 125 (3) กำหนดว่าการมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ เป็นเหตุแห่งการคัดค้านได้

150. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (8) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

151. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (10) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

152. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 14 (4) และมาตรา 14 วรรคสอง ระบุเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญประจำส่วนราชการอื่นว่าให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

153. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 17 (1) กำหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ว่าต้องมีได้เป็นข้าราชการในกรม
นั้น

154. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 22 วรรคสอง กำหนดว่าให้มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน

155. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 16 (2) เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง

156. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 58 ระบุเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร

157. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 50 วรรคท้าย บัญญัติว่าเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญ

158. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (11) เป็นอำนาจของ ก.พ.

159. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 28 กำหนดให้ดำเนินการภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก

160. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (12) เป็นอำนาจของ ก.พ.

161. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 94 (2) กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

162. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 111 ระบุถึงกรณีไปราชการทหารตามกฎหมาย

163. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 96 วรรคสอง การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย

164. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (4) บัญญัติไว้ในหมวดข้อห้าม

165. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 วรรคท้าย กำหนดให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผล

166. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดว่าสามารถทำได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

167. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

168. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 99 ระบุอำนาจของกรรมการสอบสวนไว้ ซึ่งรวมทุกข้อที่กล่าวมา

169. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 6 กำหนดให้ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

170. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 100 วรรคสอง กำหนดว่าต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

171. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 12 อ.ก.พ. วิสามัญ ตั้งขึ้นเพื่อทำการใด ๆ แทน ก.พ. ส่วน อ.ก.พ. สามัญ เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (มาตรา 14)

172. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 103 วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ

173. ตอบ ง.

คำอธิบาย: ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งคือ "ทักษะพิเศษ" เท่านั้น

174. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 98 ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้

175. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 67 กำหนดว่าถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

176. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 90 วรรคท้าย ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

177. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (11) กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา

178. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

179. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (8) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

180. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 48 หลักการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใช้กับทุกประเภทตำแหน่ง โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

181. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 85 ระบุความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้ ซึ่งไม่รวมถึงการประมาทเลินเล่อที่เสียหายไม่ร้ายแรง (ซึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83(4))

182. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 97 กำหนดว่า ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

183. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 104 วรรคท้าย กำหนดว่าในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์แล้ว ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณา

184. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 121 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีดังกล่าวแจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว

185. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (5) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

186. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (4) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ในการให้ความเห็นชอบกรอบอัตราค่าจ้าง

187. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (6) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

188. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (3) เป็นข้อห้ามซึ่งถือเป็นความผิดวินัย

189. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 15 (2) ระบุว่าข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

190. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (10) เป็นลักษณะต้องห้าม แต่ ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

191. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (3) ระบุชัดเจนว่าจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามีได้

192. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 36 วรรคสอง มติของ ก.พ. ในการยกเว้นต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม

193. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 64 การโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

194. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 70 กำหนดว่าทำได้ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

195. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (10) ระบุไว้เป็นข้อปฏิบัติที่ข้าราชการต้องกระทำ

196. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ลำดับโทษจากเบาไปหนักคือ ภาคทัณฑ์, ตัดเงินเดือน, ลดเงินเดือน ดังนั้น ลดเงินเดือนจึงหนักกว่าภาคทัณฑ์และตัดเงินเดือน

197. ตอบ ง.

คำอธิบาย: ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และให้ไปเป็นข้าราชการในพระองค์ตามกฎหมายใหม่

198. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 132 วรรคสอง ในกรณีที่ไม้อาจนำกฎหมายเดิมมาใช้บังคับได้ การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

199. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 94 (3) เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

200. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (5) ระบุว่า "การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง"

แนวข้อสอบ

201. การตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา
- ข. ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
- ค. ก.พ.ค.
- ง. ศาลปกครองสูงสุด

202. หากตำแหน่งกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนกำหนด และยังมีกรรมการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
- ข. ต้องหยุดการประชุมไว้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งแทน
- ค. ให้ประธาน ก.พ. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
- ง. ให้เลขาธิการ ก.พ. ทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว

203. ในกรณีที่กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ตำแหน่งนั้นว่างลง
- ข. ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ค. ให้รองประธานทำหน้าที่แทน
- ง. ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

204. การกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทใช้เหมือนกัน ต้องมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนหน่วยงานใดบ้าง

- ก. ผู้แทน ก.พ. และ ผู้แทน ก.พ.ร.
- ข. ผู้แทน ก.พ., ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค. ผู้แทน ก.พ. และผู้แทนของทุกกระทรวง
- ง. ผู้แทน ก.พ., ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลัง

205. ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม ยกเว้นกรณีใด

- ก. การพิจารณาเรื่องวินัยร้ายแรง
- ข. การพิจารณายกเว้นให้ผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการ
- ค. การออกกฎ ก.พ.
- ง. การตีความกฎหมาย

206. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.

- ก. ประธาน ก.พ.
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. เลขาธิการ ก.พ.

207. การส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เป็นหน้าที่ของใคร

- ก. ทุกส่วนราชการ
- ข. กรมบัญชีกลาง
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. ก.พ.

208. คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่าอะไร

- ก. อ.ก.พ.จ.
- ข. อ.ก.พ. จังหวัด
- ค. อ.ก.จ.
- ง. ก.จ.จ.

209. ผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่งใน อ.ก.พ. กระทรวง คือใคร

- ก. เลขาธิการ ก.พ.
- ข. รองเลขาธิการ ก.พ.
- ค. ข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน ก.พ. ที่ ก.พ. ตั้ง
- ง. ข้าราชการบำนาญที่เคยปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ.

210. ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง บรรดาอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง จะเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรใดด้วย

- ก. ก.พ.
- ข. อ.ก.พ. กรม นั้นๆ
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. คณะรัฐมนตรี

211. กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทำงานในลักษณะใด

- ก. ทำงานเป็นครั้งคราวเมื่อมีการประชุม
- ข. ทำงานตามที่ประธานมอบหมาย
- ค. ทำงานเต็มเวลา
- ง. ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

212. ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. หากเคยรับราชการในตำแหน่งอัยการ ต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งใด

- ก. อัยการจังหวัด
- ข. อัยการพิเศษฝ่าย
- ค. อัยการพิเศษประจำเขต
- ง. รองอัยการสูงสุด

213. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วยใครบ้าง

- ก. ประธานศาลฎีกา, ประธานศาลปกครองสูงสุด, ประธานรัฐสภา
- ข. ประธานศาลปกครองสูงสุด, รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมาย, กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือก
- ค. นายกรัฐมนตรี, ประธาน ก.พ., ประธาน ก.พ.ค. คนเดิม
- ง. เลขาธิการ ก.พ., ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

214. การที่กรรมการ ก.พ.ค. ประกอบอาชีพอื่นอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ถือเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่

- ก. เป็น เพราะเป็นลักษณะต้องห้าม
- ข. ไม่เป็น หากได้รับอนุญาตจากประธาน ก.พ.ค.
- ค. ไม่เป็น หากไม่กระทบเวลาราชการ
- ง. เป็น แต่ต้องได้รับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน

215. การเสนอแนะต่อ ก.พ. เพื่อจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. ก.พ.ค.
- ค. ทุกส่วนราชการ
- ง. ก.พ.ร.

216. ข้อใดเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

- ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ข. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ง. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

217. ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศได้หรือไม่

- ก. ได้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
- ข. ไม่ได้ เพราะได้รับค่าตอบแทนอื่นแล้ว
- ค. ได้ โดยเป็นอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ
- ง. ได้ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นรายกรณี

218. การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยจะนำเรื่องใดมาประกอบการพิจารณาได้

- ก. ผลงาน
- ข. ความประพฤติ
- ค. สังกัดพรรคการเมือง
- ง. ศักยภาพ

219. การกำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นอำนาจของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. อ.ก.พ. กระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการนั้นๆ

220. ตำแหน่งประเภททั่วไป ตามมาตรา 45(4) หมายถึงตำแหน่งลักษณะใด

- ก. ตำแหน่งที่ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
- ข. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
- ค. ตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหาร อำนวยการ และวิชาการ ตามที่ ก.พ. กำหนด
- ง. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

221. การจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับใดต้องเป็นไปตามสิ่งใด

- ก. ความต้องการของส่วนราชการ
- ข. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. จัดทำ
- ค. คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
- ง. มติของ อ.ก.พ. กระทรวง

222. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎ ก.พ.
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

223. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. ส่วนราชการที่เปิดสอบ
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.
- ง. อ.ก.พ. กระทรวง

224. ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 59 (ทดลองปฏิบัติหน้าที่) แล้วต่อมาปรากฏว่ามีกรณีต้องถูกสั่งให้ออกตามมาตราอื่นด้วย ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะคำสั่งเดิมมีผลไปแล้ว
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้น
- ง. ได้ แต่ต้องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณา

225. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะกระทำได้อย่างไร

- ก. ได้ หากส่วนราชการมีความจำเป็น
- ข. ได้ หากได้รับอนุมัติจาก ก.พ.
- ค. กระทำไม่ได้
- ง. ได้ หากเป็นตำแหน่งชั่วคราว

226. หากข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วภายหลังปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งลงโทษทางวินัย
- ข. สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
- ค. แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน
- ง. ให้ผู้นั้นไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณสมบัติตรง

227. การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎ ก.พ.
- ข. กฎกระทรวง
- ค. ระเบียบของส่วนราชการ
- ง. คำสั่งของผู้บังคับบัญชา

228. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- ข. ก.พ.
- ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ง. ส่วนราชการต้นสังกัด

229. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในการกำหนดเรื่องใด

- ก. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ข. การเลื่อนตำแหน่ง
- ค. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
- ง. การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร

230. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติการใด

- ก. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ข. การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
- ค. การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
- ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

231. การยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นการกระทำผิดวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติที่ไม่ควรกระทำ
- ข. ข้อห้าม
- ค. จรรยาบรรณ
- ง. ไม่ใช่ความผิดวินัยโดยตรง

232. "ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต" เป็นความผิดวินัยสถานใด

- ก. ไม่ร้ายแรง
- ข. ร้ายแรง
- ค. แล้แต่ความเสียหาย
- ง. อาจเป็นความผิดอาญา แต่ไม่ใช่วินัย

233. ผู้บังคับบัญชาหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของใคร

- ก. ตามที่เห็นสมควร
- ข. ตามระเบียบของส่วนราชการ
- ค. ตามที่ ก.พ. กำหนด
- ง. ตามหลักธรรมาภิบาล

234. ผู้ใดมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

ก. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

ข. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

ค. อ.ก.พ. กรม

ง. คณะกรรมการสอบสวน

235. ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ แต่ห้ามลดโทษต่ำกว่าสถานใด

ก. ลดเงินเดือน

ข. ปลดออก

ค. ตัดเงินเดือน

ง. ไล่ออก

236. ข้าราชการที่อาจถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำผิดวินัย แต่ได้ให้ข้อมูลจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนผู้เป็นต้นเหตุ ผู้บังคับบัญชาอาจดำเนินการอย่างไรได้

ก. กันผู้นั้นไว้เป็นพยาน หรือพิจารณาลดโทษ

ข. ยกเว้นความผิดให้

ค. ให้บำเหน็จความชอบพิเศษ

ง. ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เพราะถือว่าร่วมกระทำผิด

237. ข้าราชการที่ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดประเภทใดที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้

ก. ทุกประเภทความผิด

ข. ความผิดลหุโทษ

ค. ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

ง. ความผิดอาญาทุกประเภท ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

238. เมื่อมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ จดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ โดยในคำสั่งต้องระบุเรื่องใดไว้ด้วย

ก. เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโทษ

ข. วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว

ค. คำขอภัยต่อผู้ถูกลงโทษ (กรณียกโทษ)

ง. รายชื่อคณะกรรมการที่พิจารณา

239. การยื่นหนังสือขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน จะมีผลตามวันที่ขอได้ในกรณีใด

- ก. ทำไม่ได้ทุกกรณี
- ข. เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามิเหตุผลและความจำเป็น
- ค. เมื่อเป็นการลาออกไปรับตำแหน่งทางการเมือง
- ง. เมื่อเป็นกรณีลาป่วยต่อเนื่อง

240. การสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 ก.(1) คือขาดคุณสมบัติเรื่องใด

- ก. อายุ
- ข. สัญชาติไทย
- ค. การเลื่อนใสในการปกครอง
- ง. สุขภาพ

241. ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. มีอำนาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาเดิม
- ค. ได้ แต่ต้องให้ศาลปกครองสั่งก่อน
- ง. ไม่ได้ มีอำนาจพิจารณาจากสำนวนเดิมเท่านั้น

242. การยื่นคำคัดค้าน และการพิจารณาคำคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎ ก.พ.
- ข. กฎ ก.พ.ค.
- ค. พระราชกฤษฎีกา
- ง. ระเบียบของสำนักงาน ก.พ.ค.

243. "ความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา" เป็นเหตุให้เกิดสิทธิใด

- ก. สิทธิอุทธรณ์
- ข. สิทธิร้องทุกข์
- ค. สิทธิฟ้องคดีปกครอง
- ง. สิทธิลาออก

244. การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ให้ร้องทุกข์ต่อใคร

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ก.พ.ค.
- ค. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

245. หากข้าราชการที่โอนมา ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอน แต่ยังไม่ได้อุทธรณ์ตามกฎหมายเดิม ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

- ก. องค์การอุทธรณ์ตามกฎหมายเดิม
- ข. ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้
- ค. ไม่มีสิทธิอุทธรณ์
- ง. ศาลปกครอง

246. การตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. จะใช้บังคับได้เมื่อใด

- ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
- ค. เมื่อประธาน ก.พ. ลงนาม
- ง. มีผลทันทีที่ ก.พ. มีมติ

247. อ.ก.พ. กรม มีอำนาจพิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานใด

- ก. ระหว่างกรมต่างๆ ในกระทรวงเดียวกัน
- ข. ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
- ค. ระหว่างกระทรวง
- ง. ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

248. กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่หรือไม่

- ก. ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
- ข. ไม่ต้อง พ้นจากหน้าที่ทันที
- ค. แล้วแต่ประธานจะสั่ง
- ง. ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะเรื่องที่ค้างพิจารณา

249. บำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. ตามพระราชบัญญัตินี้
- ข. ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเฉพาะ
- ค. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- ง. ตามมติคณะรัฐมนตรี

250. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวงหรือกรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. กฎ ก.พ.
- ค. พระราชกฤษฎีกา
- ง. ข้อตกลงระหว่างกระทรวง

251. การดำเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. กระทรวงการคลัง
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. ทุกส่วนราชการที่มีผู้รับทุน

252. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในข้อหา "ละทิ้งหน้าที่ราชการ" ตามมาตรา 85 (2) ต้องมีองค์ประกอบใดเพิ่มเติมจากข้อหาตามมาตรา 85 (3)

- ก. ต้องมีเจตนาทุจริต
- ข. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
- ค. ต้องเป็นการละทิ้งในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ง. ต้องเป็นการละทิ้งเกินกว่า 30 วัน

253. การกั้นข้าราชการที่ร่วมกระทำผิดไว้เป็นพยาน เป็นดุลยพินิจของใคร

- ก. คณะกรรมการสอบสวน
- ข. อ.ก.พ. กระทรวง
- ค. ผู้บังคับบัญชา
- ง. ศาล

254. ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (5) คือกรณีใด

- ก. เจ็บป่วย
- ข. ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ค. หย่อนความสามารถ
- ง. มีมลทินมัวหมอง

255. หาก ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายในกี่วัน

- ก. 15 วัน
- ข. 30 วัน
- ค. 60 วัน
- ง. โดยไม่ชักช้า

256. การที่กรรมการ ก.พ.ค. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดฐานหมิ่นประมาท จะทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่

- ก. พ้นจากตำแหน่ง
- ข. ไม่พ้นจากตำแหน่ง
- ค. แล้วแต่ ก.พ.ค. จะมีมติ
- ง. แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะสั่ง

257. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งต้องระบุสิ่งใดไว้ด้วย

- ก. ชื่อตำแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบ, คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ข. อัตราเงินเดือน, สวัสดิการ
- ค. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ง. ถูกทุกข้อ

258. ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

- ก. อธิบดี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. คณะรัฐมนตรี

259. การจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณราชการเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ส่วนราชการ
- ง. ก.พ.ค.

260. โทษทางวินัย "ตัดเงินเดือน" สามารถสั่งตัดได้ในอัตราร้อยละเท่าใดของเงินเดือนและเป็นเวลานานเท่าใด

- ก. ร้อยละ 2 หรือ 4 ของเงินเดือน เป็นเวลา 1, 2, หรือ 3 เดือน (ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.)
- ข. ร้อยละ 5 ของเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
- ค. ร้อยละ 10 ของเงินเดือน เป็นเวลา 1 เดือน
- ง. ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร

261. ในการสอบสวนทางวินัย กรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกให้บริษัทเอกชนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นเอกชน
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับคำสั่งจากศาลก่อน
- ง. ได้เฉพาะกรณีที่บริษัทนั้นเป็นคู่สัญญากับรัฐ

262. ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้หากมีกรณีตามข้อใด

- ก. หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ข. บกพร่องในหน้าที่ราชการ
- ค. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- ง. ถูกทุกข้อ

263. ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. สามารถตั้งใครเป็นผู้พิจารณาแทนได้

- ก. กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง
- ข. คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
- ค. คณะอนุกรรมการวิสามัญ
- ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

264. การประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ค.
- ง. ประธานกรรมการแต่ละคณะ

265. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ถือเป็นลักษณะใด

- ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ข. ลักษณะต้องห้าม
- ค. เหตุแห่งการออกจากราชการ
- ง. ข้อควรระวังในการบรรจุ

266. ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณ เป็นระดับเดียวกัน เป็นหน้าที่ของใคร

- ก. อ.ก.พ. กระทรวง
- ข. ก.พ.
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. ส่วนราชการ

267. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด

- ก. ลำดับอาวุโส
- ข. ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- ค. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
- ง. ลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กรณีสอบแข่งขัน)

268. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดใด

- ก. หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
- ข. หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
- ค. ปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะสำหรับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
- ง. ไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้ ให้ส่งออกอย่างเดียว

269. การกระทำผิดวินัยข้อหา "ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด" เป็นความผิดวินัยสถานใด

- ก. ไม่ร้ายแรง
- ข. ร้ายแรง
- ค. แล้วแต่จำนวนผู้เสียหาย
- ง. เป็นความผิดทางละเมิด ไม่ใช่วินัย

270. ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยเพราะกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีอำนาจต้องดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในกี่ปี

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

271. การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก่อน

- ก. ก.พ.
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ แต่ต้องผ่านการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
- ง. กฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาโดยตรง

272. กรรมการวินัยร้องทุกข์จะถูกคัดค้านได้หากเป็นบุคคลลักษณะใด

- ก. เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ
- ข. เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
- ค. มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์
- ง. ถูกทุกข้อ

273. การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. ทุกส่วนราชการ

274. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่

- ก. กระทำการหาผลประโยชน์
- ข. ยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์
- ค. ถูกทั้ง ก และ ข
- ง. เฉพาะการกระทำที่ผิดกฎหมาย

275. หากผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นว่ามติของ อ.ก.พ. กระทรวงไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ควรทำอย่างไร

- ก. ใช้สิทธิยับยั้งมติ
- ข. รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา
- ค. ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ
- ง. ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุม

276. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง คือตำแหน่งใดตามที่ระบุในมาตรา 45(1)

- ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
- ข. รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
- ค. ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร
- ง. ถูกทุกข้อ

277. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่ง

- ก. อธิบดี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

278. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วต่อมาผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษไล่ออก แต่ถูกลงโทษปลดออก จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งให้กลับเข้ารับราชการ แล้วจึงมีคำสั่งลงโทษปลดออก
- ข. เปลี่ยนคำสั่งจากให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นคำสั่งลงโทษปลดออก
- ค. ต้องจ่ายเงินเดือนคืนเต็มจำนวนก่อน แล้วจึงมีคำสั่งปลดออก
- ง. ให้ถือว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสิ้นสุดลง และมีคำสั่งปลดออกนับแต่วันที่มิคำสั่ง

279. การร้องทุกข์ที่เกิดจากปลัดกระทรวงที่ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ข้าราชการผู้นั้นจะร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ในเรื่องเดิมอีกได้หรือไม่

- ก. ได้ เพื่อให้ทบทวน
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีที่ไม่อาจร้องทุกข์ได้
- ค. ได้ แต่ต้องมีพยานหลักฐานใหม่
- ง. แล้วแต่ ก.พ.ค. จะรับไว้พิจารณา

280. การกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เป็นอำนาจของหน่วยงานใด

- ก. ส่วนราชการต้นสังกัด
- ข. ก.พ.
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ก.พ.ร.

281. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเคยถูกลงโทษปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย จะสมัครสอบเข้ารับราชการได้อีกครั้งเมื่อใด

- ก. เมื่อพ้นจากการถูกลงโทษแล้ว
- ข. เมื่อออกจากราชการไปเกิน 2 ปี และ ก.พ. พิจารณายกเว้นให้
- ค. เมื่อได้รับการล้างมลทิน
- ง. ไม่สามารถสมัครได้อีก

282. "ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้" เป็นวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. ทั้งสองอย่าง
- ง. จรรยาบรรณ

283. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการในสังกัด ใครเป็นผู้แต่งตั้ง

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ก.พ.
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. รองปลัดกระทรวงที่อาวุโสสูงสุด

284. ข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการเกิน 1 ปี และไม่มีพฤติการณ์เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน อาจได้รับการพิจารณาให้ทำสิ่งใดได้

- ก. กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้น
- ข. รับเงินเดือนเต็มจำนวน
- ค. ยกเลิกคำสั่งพักราชการ
- ง. เปลี่ยนเป็นคำสั่งย้ายไปช่วยราชการ

285. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทใดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปลัดกระทรวง ก่อนที่อธิบดีจะสั่งแต่งตั้ง

- ก. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ข. ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
- ค. ประเภททั่วไประดับอาวุโส
- ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

286. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ เป็นไปตามกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. กฎ ก.พ.
- ค. พระราชกฤษฎีกา
- ง. ระเบียบที่ อ.ก.พ. นั้นๆ กำหนด

287. การพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือสวัสดิการสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม เป็นหน้าที่ของ ก.พ. ในการดำเนินการอย่างไร

- ก. ออกเป็นกฎ ก.พ.
- ข. สั่งการให้กรมบัญชีกลางดำเนินการ
- ค. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
- ง. เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา

288. หากมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ ที่ควรมีมาตรฐานเดียวกัน ให้ ก.พ. ดำเนินการอย่างไร

- ก. วิจัยและกำหนดแนวทางปฏิบัติ
- ข. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่นเพื่อกำหนดมาตรฐานกลางเสนอคณะรัฐมนตรี

- ค. เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
- ง. ออกเป็นระเบียบให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

289. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ใครเป็นผู้สั่ง

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. อธิบดี โดยความเห็นชอบจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. อธิบดี

290. การกระทำผิดวินัยในข้อหา "ละเว้นการกระทำอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82" จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อใด

- ก. เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าร้ายแรง
- ข. เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
- ค. เมื่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
- ง. เมื่อกระทำผิดซ้ำ

291. เมื่อ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
- ข. สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลปกครองได้
- ค. เสนอให้ ก.พ. ทบทวนคำวินิจฉัย
- ง. ปฏิบัติตามเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น

292. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 67 (ขาดคุณสมบัติ) จะกระทบต่อการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วหรือไม่

- ก. กระทบ ต้องยกเลิกการกระทำทั้งหมด
- ข. ไม่กระทบกระเทือน
- ค. กระทบเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
- ง. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง

293. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญา เป็นอำนาจของ ก.พ. เพื่อประโยชน์ในเรื่องใด

- ก. การบรรจุและแต่งตั้ง
- ข. การกำหนดอัตราเงินเดือน
- ค. การกำหนดระดับและประเภทตำแหน่ง
- ง. ถูกทุกข้อ

294. เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. ตามที่ ก.พ. กำหนด
- ข. ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
- ค. ตามมติคณะรัฐมนตรี
- ง. ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

295. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน สามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นโทษไม่ร้ายแรง
- ค. ได้เฉพาะกรณีที่ถูกตัดในอัตราสูงสุด
- ง. ไม่ได้ แต่สามารถร้องทุกข์ได้

296. การที่กรรมการในรัฐวิสาหกิจเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลใด

- ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข. กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค. กรรมการ ก.พ.ค.
- ง. อนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง

297. การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. กรมบัญชีกลาง
- ข. ส่วนราชการต้นสังกัด
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. กรมการปกครอง

298. คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. อ.ก.พ. กระทรวง

ข. อ.ก.พ.ก.

ค. อ.ก.ก.

ง. ก.พ.ก.

299. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. แต่หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. สามารถฟ้องคดีต่อศาลใดเป็นลำดับถัดไป

ก. ศาลปกครองชั้นต้น

ข. ศาลปกครองสูงสุด

ค. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

300. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายใด

ก. ประมวลกฎหมายอาญา

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ค. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ง. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย (ชุดที่ 3)

201. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (6) การตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ซึ่งมติตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

202. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคน ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

203. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 7 วรรคท้าย ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

204. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 10 กำหนดให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

205. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 11 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีตามมาตรา 36 วรรคสอง (การยกเว้นให้ผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการ)

206. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 13 กำหนดให้มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.

207. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (9) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

208. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 14 (3) คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด”

209. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 15 องค์ประกอบของ อ.ก.พ. กระทรวง ให้มีผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่ง

210. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 22 วรรคสอง ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง...ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย

211. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 24 วรรคสอง กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทำงานเต็มเวลา

212. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 25 (3) (ง) กำหนดคุณสมบัติว่าต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขต

213. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 26 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน, รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน, กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ.

214. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 27 (6) กำหนดเป็นลักษณะต้องห้าม และมาตรา 30 (4) กำหนดว่าการมีลักษณะต้องห้ามเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง

215. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 31 (1) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.

216. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ก. (3) เป็นคุณสมบัติทั่วไป ส่วนข้ออื่นเป็นเรื่องอายุ ลักษณะต้องห้าม หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

217. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 38 ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ... ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

218. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (3) ...และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณาไม่ได้

219. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 44 อ.ก.พ. กระทรวงอาจกำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน...

220. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 45 (4) นิยามว่า ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กำหนด

221. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 47 กำหนดว่าการจัดตำแหน่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48

222. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 50 วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

223. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสอง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้...ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

224. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 60 ...ให้ผู้บังคับบัญชา...มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา 60 นั้นได้

225. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 61 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่มีกำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะกระทำมิได้

226. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 66 ให้ผู้บังคับบัญชา...แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นใน ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน

227. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 69 ...โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

228. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 75 การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม...หรือปฏิบัติการวิจัย...ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

229. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 78 วรรคท้าย ในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ...

230. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

231. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (3) เป็นข้อห้ามที่บัญญัติไว้โดยตรง

232. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (1) บัญญัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

233. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่...ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

234. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 96 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งลงโทษ...

235. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 97 ...ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

236. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 98 วรรคสอง ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกับผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้

237. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 101 ...หรือถูกฟ้องคดีอาญา...เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ...

238. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 105 ...ในคำสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุนิติกรรมดำเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว...

239. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสอง ...และผู้บังคับบัญชา...เห็นว่ามิได้เกิดผลและความจำเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้

240. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 110 (3) อ้างถึงมาตรา 36 ก. (1) ซึ่งคือคุณสมบัติเรื่อง "มีสัญชาติไทย"

241. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 117 (2) ให้อำนาจ ก.พ.ค. และกรรมการวินิจัยอุทธรณ์สั่งให้...สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม...

242. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 121 วรรคท้าย การยื่นคำคัดค้าน และการพิจารณาคำคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

243. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 122 นิยามเหตุแห่งการร้องทุกข์ไว้ว่า "มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา"

244. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 123 วรรคแรก การร้องทุกข์ที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลำดับ (เว้นแต่ผู้บังคับบัญชานั้นจะเป็นระดับปลัดกระทรวงขึ้นไป จึงจะร้องต่อ ก.พ.ค.)

245. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 119 ...ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 114 ได้ ซึ่งคือการอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.

246. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (6) มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

247. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 18 (2) เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรม ในการพิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม

248. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 29 วรรคสอง ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่

249. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 41 บำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

250. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 63 การย้าย การโอน...ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

251. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (9) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

252. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85(2) ต้อง "เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง" ในขณะที่ มาตรา 85(3) เน้นที่ "ระยะเวลา" เกิน 15 วัน

253. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 98 วรรคสอง เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

254. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 110 (5) คือกรณี "เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ"

255. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 116 ...ให้ผู้บังคับบัญชา...ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวัน...

256. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (5) ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท จึงไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง

257. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 48 วรรคสอง ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ด้วย

258. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (8) ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกฯ หรือรัฐมนตรี เป็นผู้มีอำนาจสั่ง

259. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 78 ให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ

260. ตอบ ก.

คำอธิบาย: แม้จะไม่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. โดยตรง แต่กฎ ก.พ. ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2552) ได้กำหนดอัตราโทษตัดเงินเดือนไว้ที่ร้อยละ 2 หรือ 4 ของเงินเดือนเป็นเวลา 1-3 เดือน

261. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 99 (1) ให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกให้...ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง...

262. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 110 (6) ระบุเหตุทั้งสามข้อไว้รวมกัน

263. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 124 วรรคสอง ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ก็ได้

264. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 33 การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กำหนด

265. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (10) กำหนดไว้เป็นลักษณะต้องห้าม

266. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 48 เป็นหน้าที่ของ ก.พ. ในการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

267. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคหนึ่ง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

268. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 59 วรรคสี่ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7

269. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (1) กำหนดไว้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

270. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 100 วรรคสาม ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด...

271. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 110 (4) ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรใดเป็นพิเศษ เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 57

272. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 125 ระบุกรณีที่กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ ซึ่งรวมทุกข้อที่กล่าวมา

273. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (3) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

274. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (5) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์...

275. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 104 ให้รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

276. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 45 (1) นิยามตำแหน่งประเภทบริหารไว้ครอบคลุมทุกข้อ

277. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (11) กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งในกรณีนี้

278. ตอบ ง.

คำอธิบาย: การพิจารณาโทษเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เมื่อผลสิ้นสุดก็ให้มีคำสั่งลงโทษโดยให้มีผลนับแต่วันที่มีคำสั่งนั้น

279. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 122 กำหนดให้ร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ "ไม่อาจอุทธรณ์" ได้ แต่การร้องทุกข์ในเรื่องที่ ก.พ.ค. เคยวินิจฉัยแล้วถือเป็นที่สุดในการบวนการร้องทุกข์นั้น

280. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 76 ...ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

281. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 วรรคสอง กำหนดเงื่อนไขว่าต้องออกจากงานไปเกินสองปีแล้ว และ ก.พ. พิจารณายกเว้นให้

282. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (5) อยู่ในหมวดข้อปฏิบัติ

283. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 94 (2) เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาพร้อมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

284. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคหก กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นได้

285. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (9) ระบุตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และมาตรา 57 (6) ระบุตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

286. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 21 ...ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

287. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (2) ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุง...

288. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคท้าย ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐด้วยโดยอนุโลม

289. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (9) ...ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

290. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (7) ระบุว่าละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82...อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

291. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 123 วรรคท้าย ...ให้...ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

292. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 67 ...แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่...

293. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (10) ...เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่ง...

294. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 40 ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

295. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 114 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้...ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. (ซึ่งรวมถึงโทษตัดเงินเดือนด้วย)

296. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 27 (3) ระบุไว้เป็นลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ก.พ.ค.

297. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (12) เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

298. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 14 (1) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง”

299. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด...

300. ตอบ ข.

คำอธิบาย: พระราชปรรณของ พ.ร.บ. ระบุว่า พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง...ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้...

แนวข้อสอบ

301. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. มติคณะรัฐมนตรี
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

302. การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนประจำปีต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ทุกกระทรวง
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. สำนักงาน ก.พ.ร.
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

303. ในกรณีที่สำนักงานรัฐมนตรี ให้องค์กรใดทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม

- ก. อ.ก.พ. กรมของสำนักงานปลัดกระทรวง
- ข. อ.ก.พ. กระทรวง
- ค. ก.พ.
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นพิเศษ

304. กรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ จะเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่

- ก. ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง
- ข. เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือหมิ่นประมาท
- ค. เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งทุกกรณี
- ง. แล้วแต่ดุลยพินิจของประธาน ก.พ.ค.

305. การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของใคร

- | | |
|----------------|-------------------|
| ก. ก.พ. | ข. กระทรวงการคลัง |
| ค. คณะรัฐมนตรี | ง. สำนักงบประมาณ |

306. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและขาดจากอัตราเงินเดือน โดยให้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
- ข. เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- ค. เมื่อข้าราชการสมัครใจ
- ง. เมื่อส่วนราชการถูกยุบเลิก

307. การให้ความคุ้มครองพยานในการดำเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎกระทรวงยุติธรรม
- ข. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

308. หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดลักษณะใด

- ก. กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- ข. จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- ค. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
- ง. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

309. การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับผู้กล่าวหา เป็นเหตุให้ถูกคัดค้านได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะผู้กล่าวหาไม่ใช่ผู้อุทธรณ์
- ค. ได้เฉพาะกรณีเป็นญาติสายตรง
- ง. ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นกลาง

310. ข้อใดคืออำนาจของ ก.พ.ค. ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

- ก. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์
- ข. ยกคำร้องทุกข์
- ค. มีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง
- ง. ถูกทุกข้อ

311. ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนกำหนด ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้นานเท่าใด

- ก. สามปีเต็มตามวาระ
- ข. เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
- ค. จนกว่าจะมีการแต่งตั้งชุดใหม่
- ง. หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

312. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการด้วยกัน มีจำนวนไม่เกินกี่คน

- ก. สามคน
- ข. ห้าคน
- ค. เจ็ดคน
- ง. เก้าคน

313. ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงถึงกี่คน จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

- ก. สามคน
- ข. สี่คน
- ค. ห้าคน
- ง. หกคน

314. ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งในบางสายงานได้หรือไม่

- ก. ได้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
- ข. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักความเท่าเทียม
- ค. ได้ โดยต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรี
- ง. ได้ โดยเป็นอำนาจของส่วนราชการนั้นๆ

315. การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องใด

- ก. การเมือง
- ข. การเรียกร้องสวัสดิการ
- ค. การปรับปรุงสภาพการทำงาน
- ง. การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

316. การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้ว (ที่มีใช้กรณีทดลองงาน) กลับเข้ารับราชการ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. กรมบัญชีกลาง
- ข. ก.พ.
- ค. ส่วนราชการที่รับบรรจุ
- ง. ตามอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับ

317. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
- ง. สภามหาวิทยาลัย

318. ในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ นอกจากรับฟังความเห็นของข้าราชการแล้ว ส่วนราชการต้องดำเนินการใดอีก

- ก. ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.
- ข. ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
- ค. เสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
- ง. จัดทำประชาพิจารณ์

319. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยเพราะฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ซึ่งเป็นข้อห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าร้ายแรง
- ข. เมื่อมีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ค. เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์องค์กร
- ง. เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกกรณี

320. ในกรณีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะโทษตัดเงินเดือน
- ง. ได้เฉพาะโทษลดเงินเดือน

321. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎ ก.พ.
- ข. มติ อ.ก.พ. กระทรวง
- ค. ข้อบังคับของส่วนราชการ
- ง. ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

322. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งพักราชการแล้ว ภายหลังปรากฏว่ามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการทางวินัยต่อไปได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ ต้องรอให้เรื่องแรกสิ้นสุดก่อน
- ค. ได้ แต่ต้องยกเลิกคำสั่งพักราชการเดิม
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการไม่ฟ้องซ้ำ

323. หากผู้บังคับบัญชียับยั้งการลาออกครบกำหนด 90 วันแล้ว และผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออก ให้การลาออกมีผลเมื่อใด

- ก. ไม่มีผล ต้องยื่นใหม่
- ข. มีผลเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้
- ค. มีผลย้อนหลังไปในวันที่ขอลาออก
- ง. มีผลในอีก 30 วันถัดจากวันครบกำหนด

324. หากผู้ถูกสั่งลงโทษได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายเดิมไว้แล้ว และในวันที่โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งเรื่องให้ใครพิจารณาต่อไป

- ก. องค์การอุทธรณ์ตามกฎหมายเดิม
- ข. ก.พ.ค.
- ค. ผู้บังคับบัญชาใหม่
- ง. ให้เริ่มกระบวนการอุทธรณ์ใหม่

325. "ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ" เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในระบบคุณธรรมด้านใด

- | | |
|--|---------------------------|
| ก. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง | ข. การบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ค. การพิจารณาความดีความชอบ | ง. การดำเนินการทางวินัย |

326. หากมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้กระทรวงใดมีแต่ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ด้วยก็ได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะโครงสร้างไม่เหมือนกัน
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นกระทรวงขนาดเล็ก
- ง. ไม่ได้ ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจ

327. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะต้องคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 จำนวนกี่คน

- ก. ตามจำนวนที่ว่าง
- ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
- ค. จำนวน 7 คน
- ง. จำนวน 11 คน เพื่อให้มีนายกฯ คัดเลือก

328. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ หากปรับเพิ่มเกินกว่าร้อยละสิบของอัตราเดิม ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

329. การเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมเหตุผลตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. ส่วนราชการนั้นๆ
- ข. ก.พ.
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

330. ข้าราชการที่ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อกลับเข้ารับราชการ จะมีสิทธินับเวลาราชการต่อเนื่องได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะเวลาราชการเดิม
- ง. แล้วแต่กรณี

331. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนเป็นอำนาจของใคร

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
- ค. อธิบดี
- ง. ก.พ.

332. ผู้ใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

- ก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ข. ผู้บังคับบัญชา
- ค. คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น
- ง. เพื่อนร่วมงาน

333. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นการฝ่าฝืนวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. ทั้งสองอย่าง
- ง. จรรยาบรรณ

334. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยสถานใดที่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ

- ก. ไล่ออก
- ข. ปลดออก
- ค. ให้ออก
- ง. ถูกทั้ง ข และ ค

335. ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน และมีปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาไปด้วย ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ก.พ.
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล

336. ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้นานก่อน ต่อมาผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่ได้กระทำความผิด จะได้รับเงินเดือนและเงินอื่นระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกหรือไม่

- ก. ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
- ข. ไม่ได้รับ เพราะไม่ได้ปฏิบัติงาน
- ค. ได้รับคืนครั้งหนึ่ง
- ง. แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

337. การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 กรณี (6) และ (7) (หย่อนความสามารถ/มีมลทินมัวหมอง) ให้นำกระบวนการตามมาตราใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ก. มาตรา 93 (การตั้งกรรมการสอบสวน)
- ข. มาตรา 96 (การลงโทษไม่ร้ายแรง)
- ค. มาตรา 97 วรรคสอง (การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. พิจารณา)
- ง. มาตรา 114 (การอุทธรณ์)

338. การที่กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ เป็นเหตุให้ถูกคัดค้านได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. เฉพาะกรณีเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน
- ง. ไม่ได้ หากเปิดเผยในที่ประชุมทราบแล้ว

339. หากผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. โดยไม่มีเหตุอันควร ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อใคร

- ก. ผิดต่อ ก.พ.ค.
- ข. ผิดต่อผู้อุทธรณ์
- ค. จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- ง. ผิดต่อผู้บังคับบัญชาของตน

340. การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เป็นการพัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ทุกส่วนราชการ
- ง. ก.พ.ร.

341. ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไประดับใดที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

- ก. ชำนาญงาน
- ข. อาวุโส
- ค. ทักษะพิเศษ
- ง. ทุกระดับ

342. การพิจารณาความดีความชอบ จะนำความเห็นส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามาประกอบการพิจารณาได้หรือไม่

- ก. ได้ เพราะเป็นผู้ประเมิน
- ข. ไม่ได้ ต้องพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
- ค. ได้ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบ
- ง. ไม่ได้ ยกเว้นเป็นความเห็นในทางบวก

343. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่ง

- ก. อธิบดี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. คณะรัฐมนตรี

344. ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งให้ออกจากราชการทันที
- ข. ดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7
- ค. รอให้พ้นช่วงทดลองงานก่อนแล้วจึงดำเนินการ
- ง. ตักเตือนและให้โอกาสปรับปรุงตัว

345. การดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการพลเรือน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงบประมาณ
- ข. ส่วนราชการ
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สำนักงาน ก.พ.

346. การกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่

- ก. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ข. ไม่เป็นความผิดวินัย
- ค. เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- ง. แล้วยแต่ประเภทของความผิดอาญา

347. การลงโทษทางวินัยต้องทำเป็นคำสั่ง และในคำสั่งต้องแสดงสิ่งใดไว้ด้วย

- ก. กระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
- ข. รายชื่อคณะกรรมการสอบสวน
- ค. สิทธิในการอุทธรณ์
- ง. ถูกทุกข้อ

348. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญา ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งพักราชการได้ ยกเว้นเป็นความผิดประเภทใด

- ก. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
- ข. ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- ค. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- ง. ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร

349. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง การลาออกจะมีผลเมื่อใด

- ก. เมื่อผู้บังคับบัญชานุญาต
- ข. 30 วันนับแต่วันยื่นหนังสือ
- ค. นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
- ง. เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

350. เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ใครมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้น

- ก. ผู้อุทธรณ์
- ข. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
- ค. สำนักงาน ก.พ.
- ง. ปลัดกระทรวง

351. การกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เป็นอำนาจของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. ก.พ.
- ง. ก.พ.ร.

352. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง คือต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านใด

- ก. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ข. ด้านการบริหารและการจัดการ
- ค. ด้านกฎหมาย
- ง. ถูกทุกข้อ

353. การที่ ก.พ.ค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่

- ก. เป็น
- ข. ไม่เป็น
- ค. เป็น แต่ต้องมีมติ ก.พ.ค. ด้วยกันเอง
- ง. แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะเห็นสมควร

354. การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ บัญญัติไว้ในมาตราใด

- ก. มาตรา 80
- ข. มาตรา 81
- ค. มาตรา 82
- ง. มาตรา 83

355. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ เป็นส่วนหนึ่งของวินัยข้อใด

- ก. การรักษาชื่อเสียง
- ข. การวางตนเป็นกลางทางการเมือง
- ค. การอุทิศเวลาให้ราชการ
- ง. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

356. กรณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก

- ก. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- ข. สั่งพักราชการ
- ค. สอบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่
- ง. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบถาม

357. การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากได้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังคำชี้แจงแล้ว
- ข. ไม่ได้ ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณี
- ค. ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพ
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักความยุติธรรม

358. ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ข. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ค. ไม่สามารถดำเนินการได้
- ง. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะเลือกใช้

359. การออกจากราชการกรณีใดที่กฎหมายระบุให้ผู้บังคับบัญชา "สั่งให้ออก" โดยไม่มีเงื่อนไขอื่น

- ก. เจ็บป่วย
- ข. ไปรับราชการทหาร
- ค. หย่อนความสามารถ
- ง. ลาออก

360. ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. มีอำนาจเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาใด

- ก. ตลอด 24 ชั่วโมง
- ข. ในเวลาราชการเท่านั้น
- ค. ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น
- ง. เมื่อได้รับหมายค้นจากศาล

361. การที่ ก.พ. จะมีมติยกเว้นให้ผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกกลับเข้ารับราชการได้ ผู้นั้นต้องออกจากราชการไปแล้วเป็นเวลากี่ปี

- ก. เกิน 1 ปี
- ข. เกิน 2 ปี
- ค. เกิน 3 ปี
- ง. เกิน 5 ปี

362. "การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน" เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณธรรมในข้อใด

- ก. การรับบุคคลเข้ารับราชการ
- ข. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ค. การพิจารณาความดีความชอบ
- ง. การดำเนินการทางวินัย

363. ผู้ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ให้แต่งตั้งโดยมีคุณสมบัติต่างไปจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้ เป็นอำนาจตามมาตราใด

- ก. มาตรา 55
- ข. มาตรา 56
- ค. มาตรา 62
- ง. มาตรา 63

364. เมื่อข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการอย่างไร

- ก. ให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน
- ข. ให้ลาออกจากราชการ
- ค. ต่อเวลาการรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
- ง. ลดระดับตำแหน่งลง

365. "การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้" เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องใด

- ก. วินัย
- ข. คุณสมบัติทั่วไป
- ค. จรรยาข้าราชการ
- ง. ระบบคุณธรรม

366. การที่ข้าราชการต้องรักษาความลับของทางราชการ เป็นวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. ทั้งสองอย่าง
- ง. ไม่อยู่ในหมวดวินัย

367. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในข้อหา "ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชน" ต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะเข้าข่าย

- ก. กระทำในเวลาราชการ
- ข. กระทำต่อหน้าธารกำนัล
- ค. กระทำอย่างร้ายแรง
- ง. กระทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ

368. หากศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ การสั่งการเพื่อเยียวยาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

- ก. ก.พ.
- ข. ก.พ.ค.
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

369. การลาออกจากราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย จะมีผลยับยั้งการดำเนินการทางวินัยหรือไม่

- ก. มีผลยับยั้ง
- ข. ไม่มีผล สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา 100
- ค. มีผล แต่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
- ง. ไม่มีผล แต่ลงโทษได้ไม่เกินปลดออก

370. การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ร้องทุกข์ต่อใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ก.พ.ค.
- ค. ศาลปกครอง
- ง. ไม่สามารถร้องทุกข์ได้

371. รองประธานใน อ.ก.พ. กระทรวง คือใคร

- ก. อธิบดีที่อาวุโสสูงสุด
- ข. ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. ผู้แทน ก.พ.

372. กรรมการ ก.พ.ค. จะดำรงตำแหน่งได้กี่วาระ

- ก. หนึ่งวาระ
- ข. สองวาระ
- ค. ไม่จำกัดวาระ
- ง. สองวาระติดต่อกันไม่ได้

373. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็น "คนเสมือนไร้ความสามารถ" ถือเป็นลักษณะใด

- ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ข. ลักษณะต้องห้าม
- ค. เหตุแห่งการถูกสั่งให้ออก
- ง. ความผิดวินัย

374. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามมาตรา 45(2) คือตำแหน่งลักษณะใด

- ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
- ข. รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
- ค. หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม
- ง. หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน

375. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้องนับเวลาทำงานเดิมเพื่อประโยชน์ใด

- ก. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ข. การนับเวลาราชการตาม พ.ร.บ. นี้
- ค. การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
- ง. ถูกทุกข้อตามที่กฎหมายกำหนด

376. "การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน" เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องใด

- ก. วินัย
- ข. จรรยาข้าราชการ
- ค. ระบบคุณธรรม
- ง. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

377. การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ทั้งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทักท้วงเป็นหนังสือแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำอะไร

- ก. ปฏิเสธการปฏิบัติตาม
- ข. ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
- ค. ปฏิบัติตาม
- ง. ลาออกจากราชการ

378. การส่งลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องส่งเรื่องให้องค์กรใดพิจารณาก่อน ผู้บังคับบัญชาจะมีคำสั่ง

- ก. ก.พ.
- ข. ก.พ.ค.
- ค. อ.ก.พ. จังหวัด, กรม หรือ กระทรวง แล้วแต่กรณี
- ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา

379. การสั่งพักราชการ ให้สั่งพักได้นานเท่าใด

- ก. ไม่เกิน 120 วัน
- ข. ไม่เกิน 1 ปี
- ค. ตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา
- ง. จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

380. ในการพิจารณาวินัยผู้อยู่ยุทธหัตถี หาก ก.พ.ค. เห็นว่าสมควรเพิ่มโทษผู้อยู่ยุทธหัตถี จะสามารถทำได้ในเงื่อนไขใด

- ก. ทำได้เสมอหากเห็นว่าโทษเดิมเบาไป
- ข. ทำไม่ได้ทุกกรณี
- ค. ทำได้เมื่อได้รับแจ้งจาก ก.พ. ว่าสมควรเพิ่มโทษ
- ง. ทำได้เมื่ออัยการร้องขอ

381. การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

382. การที่ข้าราชการใน อ.ก.พ. กรม ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการด้วยกัน ต้องดำรงตำแหน่งประเภทใด

- ก. ประเภทบริหาร หรือ ประเภทอำนวยการ
- ข. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
- ค. ประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป
- ง. ทุกประเภท

383. การที่ ก.พ.ค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ จะพ้นจากตำแหน่งได้ตามระเบียบของใคร

- ก. ระเบียบของ ก.พ.
- ข. ระเบียบของ ก.พ.ค.
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

384. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด

- ก. ก.พ.
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. อ.ก.พ. กระทรวง
- ง. สำนักงบประมาณ

385. การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการหลังจากออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร จะมีสิทธินับวันรับราชการทหารรวมเป็นเวลาราชการติดต่อกันได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะบางกรณี
- ง. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะอนุมัติ

386. การที่ข้าราชการ "บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม" ถือเป็นลักษณะใด

- ก. ความผิดวินัย
- ข. ความผิดจรรยาบรรณ
- ค. ลักษณะต้องห้าม
- ง. เหตุแห่งการถูกสั่งให้ออก

387. การที่ข้าราชการ "ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม" เป็นวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. จรรยาบรรณ
- ง. คุณสมบัติ

388. โทษไล่ออก ใช้สำหรับการกระทำผิดวินัยลักษณะใด

- ก. ผิดวินัยทุกกรณี
- ข. ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ค. ผิดวินัยซ้ำซาก
- ง. ผิดทั้งวินัยและอาญา

389. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ต้องสั่งลงโทษภายในกี่ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

390. การร้องทุกข์ จะต้องยื่นต่อใครเป็นลำดับแรก

- ก. ก.พ.ค.
- ข. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
- ค. ศาลปกครอง
- ง. สำนักงาน ก.พ.

391. การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

392. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด ต้องมีได้เป็นบุคคลประเภทใด

- ก. ข้าราชการการเมือง
- ข. ข้าราชการบำนาญ
- ค. ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น
- ง. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

393. กรณีใดไม่เป็นเหตุให้กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตำแหน่ง

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
- ง. เจ็บป่วย แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้

394. การกำหนดให้มีการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. กฎกระทรวง

395. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่ง

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. อธิบดี โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. ก.พ.

396. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ "ต้องไม่เป็นการกระทำหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง" เป็นลักษณะใด

- ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ข. ลักษณะต้องห้าม
- ค. ความผิดวินัย
- ง. จรรยาบรรณ

397. วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 82 (11) และข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) คือเรื่องใด

- ก. การทุจริต
- ข. การลวงละเมิดทางเพศ
- ค. การกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- ง. การขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

398. การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายวินัยเฉพาะ
จะลงโทษตามกฎหมายใด

- ก. ลงโทษตาม พ.ร.บ. นี้เท่านั้น
- ข. ลงโทษตามกฎหมายเดิมเท่านั้น
- ค. กรณีผิดไม่ร้ายแรง จะลงโทษตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าร้ายแรงต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.
นี้
- ง. ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณา

399. การลาออกของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีอาญา จะมีผลยับยั้งการ
ดำเนินคดีหรือไม่

- ก. มีผล
- ข. ไม่มีผล
- ค. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
- ง. พระราชบัญญัติไม่ได้กล่าวถึง

400. หากกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42

ก.พ.ค. จะดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งเพิกถอนทันที
- ข. พ้องต่อศาลปกครอง
- ค. แจ้งให้หน่วยงานผู้ออกกฎแก้ไขหรือยกเลิก
- ง. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย (ชุดที่ 4)

301. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 6 วรรคหนึ่ง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ.

302. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (13) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำรายงานประจำปี...เสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

303. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 22 วรรคท้าย ในกรณีสำนักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของสำนักงานปลัดกระทรวง ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรมของสำนักงานรัฐมนตรี

304. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (5) เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่เป็นการรอกการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

305. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 วรรคท้าย ...ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

306. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 70 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น...มีอำนาจสั่งให้...รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน...
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

307. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 98 วรรคท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการ...และการให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

308. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคท้าย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

309. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 121 (6) กำหนดว่าการมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับบุคคลตาม (4) ซึ่งคือผู้กล่าวหาเป็นเหตุแห่งการคัดค้านได้

310. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 124 ให้อำนาจ ก.พ.ค. ทั้งไม่รับเรื่อง ยกคำร้อง หรือมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง

311. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 7 วรรคสอง ...ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

312. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 15 (2) ...จำนวนไม่เกินห้าคน

313. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 30 วรรคสอง ...เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน

314. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคแรก ...ตำแหน่งในบางสายงาน...ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

315. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 43 ...และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง

316. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคสี่ ...จะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

317. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (11) เป็นอำนาจหน้าที่ของ "สำนักงาน ก.พ." ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ

318. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 78 วรรคท้าย ...และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

319. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (8) กำหนดว่าการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ ต่อเมื่อมีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

320. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 96 วรรคสอง ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้

321. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 96 วรรคท้าย ...จะมีอำนาจสั่งลงโทษ...ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

322. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคสาม ...ผู้บังคับบัญชา...มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน...ต่อไปได้

323. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสาม ...ให้ถือว่า การลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้ขั้บยั้งไว้

324. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 119 วรรคท้าย ...ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์

325. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

326. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 22 ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มีแต่ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้

327. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 26 วรรคสอง ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคล...จำนวนเจ็ดคน

328. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 51 กำหนดว่าหากปรับเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นหากเกินกว่านั้นจึงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

329. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 วรรคท้าย ...ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไปด้วย

330. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคท้าย กำหนดให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกรวมกับวันที่ได้ปฏิบัติงาน...เป็นเวลาราชการติดต่อกัน

331. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 70 เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

332. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

333. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (5) "ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้" ซึ่งเป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

334. ตอบ ง.

คำอธิบาย: ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก (มาตรา 97) และผู้ถูกสั่งให้ออก (ตามมาตรา 110) เป็นการให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

335. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 94 (2) ...เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาพร้อมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

336. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคห้า ...เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น...ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

337. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 110 วรรคสอง ให้นำมาตรา 97 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจากราชการตามกรณี (6) และกรณี (7) โดยอนุโลม

338. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 125 (2) ระบุไว้เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน

339. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคท้าย ระบุว่า "ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น"

340. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (3) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

341. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งท้าย พ.ร.บ. ประเภททั่วไปมีเพียงระดับทักษะพิเศษเท่านั้นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

342. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (3) การพิจารณาความดีความชอบ...ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ...

343. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (3) ...ให้ปลัดกระทรวง...เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

344. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 59 วรรคสี่ ...ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7...

345. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (5) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

346. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (6) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก...เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

347. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 89 วรรคท้าย ...โดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด

348. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 101 ระบุข้อยกเว้นสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

349. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสี่ ...ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

350. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 116 ...ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้น...

351. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (7) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

352. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 15 (1) ระบุคุณสมบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, การบริหารและการจัดการ, และด้านกฎหมาย

353. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (6) การไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง

354. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย...โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

355. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (9) ...กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย

356. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 91 ...ให้ผู้บังคับบัญชา...รับดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่

357. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 92 ...และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว...ส่งลงโทษ...โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

358. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 100/1 ...การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ...ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

359. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 111 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหาร...ให้ผู้บังคับบัญชา...สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

360. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 117 (5) ...ทั้งนี้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

361. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 วรรคสอง ...กรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว...

362. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (2) เป็นหลักการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

363. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 62 วรรคสอง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...ได้

364. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 70 วรรคท้าย ...ให้ผู้บังคับบัญชา...สั่งให้...พ้นจากการรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน

365. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 78 (3) ระบุไว้เป็นหนึ่งของจรรยาข้าราชการ

366. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (6) "ต้องรักษาความลับของทางราชการ" เป็นสิ่งที่ข้าราชการ "ต้อง" กระทำ จึงเป็นข้อปฏิบัติ

367. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (5) ระบุว่า "ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง"

368. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 71 ...ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการตามสมควร...

369. ตอบ ข.

คำอธิบาย: การลาออกไม่ทำให้การดำเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นขณะรับราชการสิ้นสุดลง สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 100

370. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 123 วรรคสอง ...การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจาก...รัฐมนตรีเจ้าสังกัด...ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

371. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 15 องค์ประกอบ อ.ก.พ. กระทรวง ...ปลัดกระทรวง เป็นรองประธาน...

372. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 29 ...และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

373. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ... เป็นลักษณะต้องห้าม

374. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 45 (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม...

375. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคสอง ...ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์อื่นตามมา)

376. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 78 (5) ระบุไว้เป็นเรื่องหนึ่งในจรรยาข้าราชการ

377. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (4) ...ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

378. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 97 วรรคสอง ...ให้ผู้บังคับบัญชา...ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา...

379. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคหก การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา...

380. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 120 วรรคท้าย ...ก.พ.ค. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 ว่าสมควรเพิ่มโทษ...

381. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (1) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

382. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 17 (2) ...ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในกรมนั้นซึ่งได้รับเลือก...

383. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (6) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.

384. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 47 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด...ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด...

385. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคท้าย ...เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหาร...เป็นเวลาราชการติดต่อกัน

386. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นลักษณะต้องห้าม

387. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (5) เป็นข้อห้ามที่บัญญัติไว้

388. ตอบ ข.

คำอธิบาย: โทษไล่ออกและปลดออกใช้สำหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 97

389. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 100 วรรคหนึ่งและวรรคสอง กำหนดกรอบเวลาการส่งลงโทษไว้ที่ 3 ปีนับแต่วันออกจากราชการ

390. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 123 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลำดับ

391. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (4) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

392. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 19 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ...มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น...

393. ตอบ ง.

คำอธิบาย: การเจ็บป่วยที่ไม่ถึงขนาดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง

394. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 43 วรรคสอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

395. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (9) ...ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง...

396. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (5) เป็นลักษณะต้องห้าม

397. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (11) และ 83 (10) เป็นบทบัญญัติที่เปิดช่องให้ ก.พ. สามารถกำหนดวินัยเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

398. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 102 ระบุว่ากรณีไม่ร้ายแรงจะลงโทษตามกฎหมายใดก็ได้ แต่ถ้าร้ายแรงต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้

399. ตอบ ข.

คำอธิบาย: พระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นที่การดำเนินการทาง "วินัย" ส่วนคดีอาญาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการลาออกไม่มีผลยับยั้ง

400. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 126 ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

แนวข้อสอบ

401. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. มติคณะรัฐมนตรี
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

402. การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนประจำปีต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ทุกกระทรวง
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. สำนักงาน ก.พ.ร.
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

403. ในกรณีที่สำนักงานรัฐมนตรี ให้องค์กรใดทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม

- ก. อ.ก.พ. กรมของสำนักงานปลัดกระทรวง
- ข. อ.ก.พ. กระทรวง
- ค. ก.พ.
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นพิเศษ

404. กรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอลงโทษ จะเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่

- ก. ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง
- ข. เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือหมิ่นประมาท
- ค. เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งทุกกรณี
- ง. แล้วแต่ดุลยพินิจของประธาน ก.พ.ค.

405. การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. กระทรวงการคลัง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. สำนักงานงบประมาณ

406. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและขาดจากอัตราเงินเดือน โดยให้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
- ข. เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- ค. เมื่อข้าราชการสมัครใจ
- ง. เมื่อส่วนราชการถูกยุบเลิก

407. การให้ความคุ้มครองพยานในการดำเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎกระทรวงยุติธรรม
- ข. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

408. หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดลักษณะใด

- ก. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ข. จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- ค. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
- ง. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

409. การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับผู้กล่าวหา เป็นเหตุให้ถูกคัดค้านได้หรือไม่

- | | |
|-------------------------------|---|
| ก. ได้ | ข. ไม่ได้ เพราะผู้กล่าวหาไม่ใช่ผู้อุทธรณ์ |
| ค. ได้เฉพาะกรณีเป็นญาติสายตรง | ง. ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นกลาง |

410. ข้อใดคืออำนาจของ ก.พ.ค. ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

- ก. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์
- ข. ยกคำร้องทุกข์
- ค. มีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง
- ง. ถูกทุกข้อ

411. ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนกำหนด ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้นานเท่าใด

- ก. สามปีเต็มตามวาระ
- ข. เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
- ค. จนกว่าจะมีการแต่งตั้งชุดใหม่
- ง. หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

412. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการด้วยกัน มีจำนวนไม่เกินกี่คน

- ก. สามคน
- ข. ห้าคน
- ค. เจ็ดคน
- ง. เก้าคน

413. ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

- ก. สามคน
- ข. สี่คน
- ค. ห้าคน
- ง. หกคน

414. ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งในบางสายงานได้หรือไม่

- ก. ได้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
- ข. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักความเท่าเทียม
- ค. ได้ โดยต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรี
- ง. ได้ โดยเป็นอำนาจของส่วนราชการนั้นๆ

415. การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องใด

- ก. การเมือง
- ข. การเรียกร้องสวัสดิการ
- ค. การปรับปรุงสภาพการทำงาน
- ง. การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

416. การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้ว (ที่มีใช้กรณีทดลองงาน) กลับเข้ารับราชการ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. กรมบัญชีกลาง
- ข. ก.พ.
- ค. ส่วนราชการที่รับบรรจุ
- ง. ตามอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับ

417. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญา เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
- ง. สภามหาวิทยาลัย

418. ในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ นอกจากรับฟังความเห็นของข้าราชการแล้ว ส่วนราชการต้องดำเนินการได้อีก

- ก. ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.
- ข. ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
- ค. เสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
- ง. จัดทำประชาพิจารณ์

419. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยเพราะฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ซึ่งเป็นข้อห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าร้ายแรง
- ข. เมื่อมีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ค. เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์องค์กร
- ง. เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกกรณี

420. ในกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่มีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาโทษได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะโทษตัดเงินเดือน
- ง. ได้เฉพาะโทษลดเงินเดือน

421. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎ ก.พ.
- ข. มติ อ.ก.พ. กระทรวง
- ค. ข้อบังคับของส่วนราชการ
- ง. ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

422. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งพักราชการแล้ว ภายหลังปรากฏว่ามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการทางวินัยต่อไปได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ ต้องรอให้เรื่องแรกสิ้นสุดก่อน
- ค. ได้ แต่ต้องยกเลิกคำสั่งพักราชการเดิม
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการไม่ฟ้องซ้ำ

423. หากผู้บังคับบัญชียั้งการลาออกครบกำหนด 90 วันแล้ว และผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออก ให้การลาออกมีผลเมื่อใด

- ก. ไม่มีผล ต้องยื่นใหม่
- ข. มีผลเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้ขยับยั้งไว้
- ค. มีผลย้อนหลังไปในวันที่ขอลาออก
- ง. มีผลในอีก 30 วันถัดจากวันครบกำหนด

424. หากผู้ถูกสั่งลงโทษได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายเดิมไว้แล้ว และในวันที่โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งเรื่องให้ใครพิจารณาต่อไป

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ก. องค์การอุทธรณ์ตามกฎหมายเดิม | ข. ก.พ.ค. |
| ค. ผู้บังคับบัญชาใหม่ | ง. ให้เริ่มกระบวนการอุทธรณ์ใหม่ |

425. "ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ" เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในระบบคุณธรรมด้านใด

- ก. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
- ข. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ค. การพิจารณาความดีความชอบ
- ง. การดำเนินการทางวินัย

426. หากมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้กระทรวงใดมีแต่ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ด้วยก็ได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะโครงสร้างไม่เหมือนกัน
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นกระทรวงขนาดเล็ก
- ง. ไม่ได้ ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจ

427. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะต้องคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 จำนวนกี่คน

- ก. ตามจำนวนที่ว่าง
- ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
- ค. จำนวน 7 คน
- ง. จำนวน 11 คน เพื่อให้มีนายกฯ คัดเลือก

428. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ หากปรับเพิ่มเกินกว่าร้อยละสิบของอัตราเดิม ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

429. การเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมเหตุผลตามหลักเกณฑ์ของใคร

- ก. ส่วนราชการนั้นๆ
- ข. ก.พ.
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

430. ข้าราชการที่ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อกลับเข้ารับราชการ จะมีสิทธินับเวลาราชการต่อเนื่องได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะเวลาราชการเดิม
- ง. แล้วแต่กรณี

431. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนเป็นอำนาจของใคร

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
- ค. อธิบดี
- ง. ก.พ.

432. ผู้ใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

- ก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ข. ผู้บังคับบัญชา
- ค. คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น
- ง. เพื่อนร่วมงาน

433. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นการฝ่าฝืนวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. ทั้งสองอย่าง
- ง. จรรยาบรรณ

434. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยสถานใดที่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ

- ก. ไล่ออก
- ข. ปลดออก
- ค. ให้ออก
- ง. ถูกทั้ง ข และ ค

435. ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกัน และมีปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาพร้อมด้วย ใครเป็นผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ก.พ.
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล

436. ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมาผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่ได้กระทำความผิด จะได้รับเงินเดือนและเงินอื่นระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกหรือไม่

- ก. ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
- ข. ไม่ได้รับ เพราะไม่ได้ปฏิบัติงาน
- ค. ได้รับคืนครั้งหนึ่ง
- ง. แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

437. การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 กรณี (6) และ (7) (หย่อนความสามารถ/มีมลทินมัวหมอง) ให้นำกระบวนการตามมาตราใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ก. มาตรา 93 (การตั้งกรรมการสอบสวน)
- ข. มาตรา 96 (การลงโทษไม่ร้ายแรง)
- ค. มาตรา 97 วรรคสอง (การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. พิจารณา)
- ง. มาตรา 114 (การอุทธรณ์)

438. การที่กรรมการวินัยร้องทุกข์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ เป็นเหตุให้ถูกคัดค้านได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะกรณีเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน
- ง. ไม่ได้ หากเปิดเผยในที่ประชุมทราบแล้ว

439. หากผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. โดยไม่มีเหตุอันควร ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อใคร

- ก. ผิดต่อ ก.พ.ค.
- ข. ผิดต่อผู้อุทธรณ์
- ค. จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- ง. ผิดต่อผู้บังคับบัญชาของตน

440. การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เป็นการพัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ทุกส่วนราชการ
- ง. ก.พ.ร.

441. ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไประดับใดที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

- ก. ชำนาญงาน
- ข.อาวุโส
- ค. ทักษะพิเศษ
- ง. ทุกระดับ

442. การพิจารณาความดีความชอบ จะนำความเห็นส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามาประกอบการพิจารณาได้หรือไม่

- ก. ได้ เพราะเป็นผู้ประเมิน
- ข. ไม่ได้ ต้องพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
- ค. ได้ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบ
- ง. ไม่ได้ ยกเว้นเป็นความเห็นในทางบวก

443. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่ง

- ก. อธิบดี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. คณะรัฐมนตรี

444. ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. สั่งให้ออกจากราชการทันที
- ข. ดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7
- ค. รอให้พ้นช่วงทดลองงานก่อนแล้วจึงดำเนินการ
- ง. ตักเตือนและให้โอกาสปรับปรุงตัว

445. การดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการพลเรือน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงบประมาณ
- ข. ส่วนราชการ
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สำนักงาน ก.พ.

446. การกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่

- ก. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ข. ไม่เป็นความผิดวินัย
- ค. เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- ง. แล้แต่ประเภทของความผิดอาญา

447. การลงโทษทางวินัยต้องทำเป็นคำสั่ง และในคำสั่งต้องแสดงสิ่งใดไว้ด้วย

- ก. กระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
- ข. รายชื่อคณะกรรมการสอบสวน
- ค. สิทธิในการอุทธรณ์
- ง. ถูกทุกข้อ

448. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญา ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งพักราชการได้ ยกเว้นเป็นความผิดประเภทใด

- ก. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
- ข. ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- ค. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- ง. ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร

449. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง การลาออกจะมีผลเมื่อใด

- ก. เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาต
- ข. 30 วันนับแต่วันยื่นหนังสือ
- ค. นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
- ง. เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

450. เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ใครมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้น

ก. ผู้อุทธรณ์

ข. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

ค. สำนักงาน ก.พ.

ง. ปลัดกระทรวง

451. การกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เป็นอำนาจของใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ค. ก.พ.

ง. ก.พ.ร.

452. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง คือต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านใด

ก. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข. ด้านการบริหารและการจัดการ

ค. ด้านกฎหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

453. การที่ ก.พ.ค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่

ก. เป็น

ข. ไม่เป็น

ค. เป็น แต่ต้องมีมติ ก.พ.ค. ด้วยกันเอง

ง. แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะเห็นสมควร

454. การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ บัญญัติไว้ในมาตราใด

ก. มาตรา 80

ข. มาตรา 81

ค. มาตรา 82

ง. มาตรา 83

455. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ เป็นส่วนหนึ่งของวินัยข้อใด

- ก. การรักษาชื่อเสียง
- ข. การวางตนเป็นกลางทางการเมือง
- ค. การอุทิศเวลาให้ราชการ
- ง. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

456. กรณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก

- ก. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- ข. สั่งพักราชการ
- ค. สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่
- ง. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบถาม

457. การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากได้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังคำชี้แจงแล้ว
- ข. ไม่ได้ ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณี
- ค. ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพ
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักความยุติธรรม

458. ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ข. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ค. ไม่สามารถดำเนินการได้
- ง. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะเลือกใช้

459. การออกจากราชการกรณีใดที่กฎหมายระบุให้ผู้บังคับบัญชา "สั่งให้ออก" โดยไม่มีเงื่อนไขอื่น

- ก. เจ็บป่วย
- ข. ไปรับราชการทหาร
- ค. หย่อนความสามารถ
- ง. ลาออก

460. ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. มีอำนาจเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาใด

- ก. ตลอด 24 ชั่วโมง
- ข. ในเวลาราชการเท่านั้น
- ค. ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น
- ง. เมื่อได้รับหมายค้นจากศาล

461. การที่ ก.พ. จะมีมติยกเว้นให้ผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกกลับเข้ารับราชการได้ ผู้นั้นต้องออกจากราชการไปแล้วเป็นเวลากี่ปี

- ก. เกิน 1 ปี
- ข. เกิน 2 ปี
- ค. เกิน 3 ปี
- ง. เกิน 5 ปี

462. "การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน" เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณธรรมในข้อใด

- ก. การรับบุคคลเข้ารับราชการ
- ข. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ค. การพิจารณาความดีความชอบ
- ง. การดำเนินการทางวินัย

463. ผู้ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ให้แต่งตั้งโดยมีคุณสมบัติต่างไปจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้ เป็นอำนาจตามมาตราใด

- ก. มาตรา 55
- ข. มาตรา 56
- ค. มาตรา 62
- ง. มาตรา 63

464. เมื่อข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการอย่างไร

- ก. ให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน
- ข. ให้ลาออกจากราชการ
- ค. ต่อเวลาการรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
- ง. ลดระดับตำแหน่งลง

465. "การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้" เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องใด

- ก. วินัย
- ข. คุณสมบัติทั่วไป
- ค. จรรยาข้าราชการ
- ง. ระบบคุณธรรม

466. การที่ข้าราชการต้องรักษาความลับของทางราชการ เป็นวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. ทั้งสองอย่าง
- ง. ไม่อยู่ในหมวดวินัย

467. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในข้อหา "ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชน" ต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะเข้าข่าย

- ก. กระทำในเวลาราชการ
- ข. กระทำต่อหน้าธารกำนัล
- ค. กระทำอย่างร้ายแรง
- ง. กระทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ

468. หากศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ การสั่งการเพื่อเยียวยาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

- ก. ก.พ.
- ข. ก.พ.ค.
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

469. การลาออกจากราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย จะมีผลยับยั้งการดำเนินการทางวินัยหรือไม่

- ก. มีผลยับยั้ง
- ข. ไม่มีผล สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา 100
- ค. มีผล แต่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
- ง. ไม่มีผล แต่ลงโทษได้ไม่เกินปลดออก

470. การร้องทุกข์ที่เกิดจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ร้องทุกข์ต่อใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ก.พ.ค.
- ค. ศาลปกครอง
- ง. ไม่สามารถร้องทุกข์ได้

471. รองประธานใน อ.ก.พ. กระทรวง คือใคร

- ก. อธิบดีที่อาวุโสสูงสุด
- ข. ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. ผู้แทน ก.พ.

472. กรรมการ ก.พ.ค. จะดำรงตำแหน่งได้กี่วาระ

- ก. หนึ่งวาระ
- ข. สองวาระ
- ค. ไม่จำกัดวาระ
- ง. สองวาระติดต่อกันไม่ได้

473. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็น "คนเสมือนไร้ความสามารถ" ถือเป็นลักษณะใด

- ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ข. ลักษณะต้องห้าม
- ค. เหตุแห่งการถูกสั่งให้ออก
- ง. ความผิดวินัย

474. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามมาตรา 45(2) คือตำแหน่งลักษณะใด

- ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
- ข. รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
- ค. หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม
- ง. หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน

475. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้องนับเวลาทำงานเดิมเพื่อประโยชน์ใด

- ก. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ข. การนับเวลาราชการตาม พ.ร.บ. นี้
- ค. การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
- ง. ถูกทุกข้อตามที่กฎหมายกำหนด

476. "การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน" เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องใด

- ก. วินัย
- ข. จรรยาข้าราชการ
- ค. ระบบคุณธรรม
- ง. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

477. การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ทั้งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทักท้วงเป็นหนังสือแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำอะไร

- ก. ปฏิเสธการปฏิบัติตาม
- ข. ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
- ค. ปฏิบัติตาม
- ง. ลาออกจากราชการ

478. การส่งลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องส่งเรื่องให้องค์การใดพิจารณาก่อน ผู้บังคับบัญชาจะมีคำสั่ง

- ก. ก.พ.
- ข. ก.พ.ค.
- ค. อ.ก.พ. จังหวัด, กรม หรือ กระทรวง แล้วแต่กรณี
- ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา

479. การสั่งพักราชการ ให้สั่งพักได้นานเท่าใด

- ก. ไม่เกิน 120 วัน
- ข. ไม่เกิน 1 ปี
- ค. ตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา
- ง. จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

480. ในการพิจารณาวินัยผู้อยู่ยุทธหัตถี หาก ก.พ.ค. เห็นว่าสมควรเพิ่มโทษผู้อยู่ยุทธหัตถี จะสามารถทำได้ในเงื่อนไขใด

- ก. ทำได้เสมอหากเห็นว่าโทษเดิมเบาไป
- ข. ทำไม่ได้ทุกกรณี
- ค. ทำได้เมื่อได้รับแจ้งจาก ก.พ. ว่าสมควรเพิ่มโทษ
- ง. ทำได้เมื่ออัยการร้องขอ

481. การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

482. การที่ข้าราชการใน อ.ก.พ. กรม ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการด้วยกัน ต้องดำรงตำแหน่งประเภทใด

- ก. ประเภทบริหาร หรือ ประเภทอำนวยการ
- ข. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
- ค. ประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป
- ง. ทุกประเภท

483. การที่ ก.พ.ค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ จะพ้นจากตำแหน่งได้ตามระเบียบของใคร

- ก. ระเบียบของ ก.พ.
- ข. ระเบียบของ ก.พ.ค.
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

484. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด

- ก. ก.พ.
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. อ.ก.พ. กระทรวง
- ง. สำนักงบประมาณ

485. การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการหลังจากออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร จะมีสิทธิในวันรับราชการทหารรวมเป็นเวลาราชการติดต่อกันได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้
- ค. ได้เฉพาะบางกรณี
- ง. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะอนุมัติ

486. การที่ข้าราชการ "บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม" ถือเป็นลักษณะใด

- ก. ความผิดวินัย
- ข. ความผิดจรรยาบรรณ
- ค. ลักษณะต้องห้าม
- ง. เหตุแห่งการถูกสั่งให้ออก

487. การที่ข้าราชการ "ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม" เป็นวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม

- ก. ข้อปฏิบัติ
- ข. ข้อห้าม
- ค. จรรยาบรรณ
- ง. คุณสมบัติ

488. โทษไล่ออก ใช้สำหรับการกระทำผิดวินัยลักษณะใด

- ก. ผิดวินัยทุกกรณี
- ข. ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ค. ผิดวินัยซ้ำซาก
- ง. ผิดทั้งวินัยและอาญา

489. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ต้องสั่งลงโทษภายในกี่ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

490. การร้องทุกข์ จะต้องยื่นต่อใครเป็นลำดับแรก

- ก. ก.พ.ค.
- ข. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
- ค. ศาลปกครอง
- ง. สำนักงาน ก.พ.

491. การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

492. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด ต้องมีได้เป็นบุคคลประเภทใด

- ก. ข้าราชการการเมือง
- ข. ข้าราชการบำนาญ
- ค. ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น
- ง. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

493. กรณีใดไม่เป็นเหตุให้กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตำแหน่ง

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
- ง. เจ็บป่วย แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้

494. การกำหนดให้มีการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎ ก.พ.
- ง. กฎกระทรวง

495. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่ง

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. อธิบดี โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. ก.พ.

496. การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ "ต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง" เป็นลักษณะใด

- ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ข. ลักษณะต้องห้าม
- ค. ความผิดวินัย
- ง. จรรยาบรรณ

497. วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 82 (11) และข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) คือเรื่องใด

- ก. การทุจริต
- ข. การลวงละเมิดทางเพศ
- ค. การกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- ง. การขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

498. การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายวินัยเฉพาะจะลงโทษตามกฎหมายใด

- ก. ลงโทษตาม พ.ร.บ. นี้เท่านั้น
- ข. ลงโทษตามกฎหมายเดิมเท่านั้น
- ค. กรณีผิดไม่ร้ายแรง จะลงโทษตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าร้ายแรงต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้
- ง. ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณา

499. การลาออกของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีอาญา จะมีผลยับยั้งการดำเนินคดีหรือไม่

- ก. มีผล
- ข. ไม่มีผล
- ค. แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
- ง. พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กล่าวถึง

500. หากกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42 ก.พ.ค. จะดำเนินการอย่างไร

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ก. สั่งเพิกถอนทันที | ข. พ้องต่อศาลปกครอง |
| ค. แจ้งให้หน่วยงานผู้ออกกฎแก้ไขหรือยกเลิก | ง. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ |

เฉลย

401. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 6 วรรคหนึ่ง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ.

402. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (13) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำรายงานประจำปี...เสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

403. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 22 วรรคท้าย ในกรณีสำนักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของสำนักงานปลัดกระทรวง ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรมของสำนักงานรัฐมนตรี

404. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (5) เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่เป็นการรอกการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

405. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 วรรคท้าย ...ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

406. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 70 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น...มีอำนาจสั่งให้...รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน...
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

407. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 98 วรรคท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการ...และการให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

408. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคท้าย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

409. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 121 (6) กำหนดว่าการมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับบุคคลตาม (4) ซึ่งคือผู้กล่าวหาเป็นเหตุแห่งการคัดค้านได้

410. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 124 ให้อำนาจ ก.พ.ค. ทั้งไม่รับเรื่อง ยกคำร้อง หรือมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง

411. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 7 วรรคสอง ...ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

412. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 15 (2) ...จำนวนไม่เกินห้าคน

413. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 30 วรรคสอง ...เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน

414. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคแรก ...ตำแหน่งในบางสายงาน...ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

415. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 43 ...และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง

416. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคสี่ ...จะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

417. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (11) เป็นอำนาจหน้าที่ของ "สำนักงาน ก.พ." ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ

418. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 78 วรรคท้าย ...และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

419. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (8) กำหนดว่าการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ ต่อเมื่อมีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

420. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 96 วรรคสอง ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้

421. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 96 วรรคท้าย ...จะมีอำนาจสั่งลงโทษ...ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

422. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคสาม ...ผู้บังคับบัญชา...มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน...ต่อไปได้

423. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสาม ...ให้ถือว่าการทำงานนั้นมิผลเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้ขยับยั้งไว้

424. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 119 วรรคท้าย ...ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์

425. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

426. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 22 ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มีแต่ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้

427. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 26 วรรคสอง ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคล...จำนวนเจ็ดคน

428. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 51 กำหนดว่าหากปรับเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นหากเกินกว่านั้นจึงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

429. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 วรรคท้าย ...ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไปด้วย

430. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคท้าย กำหนดให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกรวมกับวันที่ได้ปฏิบัติงาน...เป็นเวลาราชการติดต่อกัน

431. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 70 เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

432. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

433. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (5) "ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้" ซึ่งเป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

434. ตอบ ง.

คำอธิบาย: ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก (มาตรา 97) และผู้ถูกสั่งให้ออก (ตามมาตรา 110) เป็นการให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

435. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 94 (2) ...เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาพร้อมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

436. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคห้า ...เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น...ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

437. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 110 วรรคสอง ให้นำมาตรา 97 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจากราชการตามกรณี (6) และกรณี (7) โดยอนุโลม

438. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 125 (2) ระบุไว้เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน

439. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 116 วรรคท้าย ระบุว่า "ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น"

440. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (3) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

441. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งท้าย พ.ร.บ. ประเภททั่วไปมีเพียงระดับทักษะพิเศษเท่านั้นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

442. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (3) การพิจารณาความดีความชอบ...ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ...

443. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (3) ...ให้ปลัดกระทรวง...เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

444. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 59 วรรคสี่ ...ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7...

445. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (5) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

446. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (6) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก...เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

447. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 89 วรรคท้าย ...โดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด

448. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 101 ระบุข้อยกเว้นสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

449. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 109 วรรคสี่ ...ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

450. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 116 ...ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้น...

451. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (7) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

452. ตอบ ง.

คำอธิบาย: มาตรา 15 (1) ระบุคุณสมบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, การบริหารและการจัดการ, และด้านกฎหมาย

453. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (6) การไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง

454. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย...โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

455. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (9) ...กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย

456. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 91 ...ให้ผู้บังคับบัญชา...รับดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่

457. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 92 ...และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว...สั่งลงโทษ...โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

458. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 100/1 ...การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ...ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

459. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 111 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหาร...ให้ผู้บังคับบัญชา...สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

460. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 117 (5) ...ทั้งนี้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

461. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 วรรคสอง ...กรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว...

462. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 42 (2) เป็นหลักการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

463. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 62 วรรคสอง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...ได้

464. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 70 วรรคท้าย ...ให้ผู้บังคับบัญชา...สั่งให้...พ้นจากการรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน

465. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 78 (3) ระบุไว้เป็นหนึ่งของจรรยาข้าราชการ

466. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (6) "ต้องรักษาความลับของทางราชการ" เป็นสิ่งที่ข้าราชการ "ต้อง" กระทำ จึงเป็นข้อปฏิบัติ

467. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 85 (5) ระบุว่า "ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง"

468. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 71 ...ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการตามสมควร...

469. ตอบ ข.

คำอธิบาย: การลาออกไม่ทำให้การดำเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นขณะรับราชการสิ้นสุดลง สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 100

470. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 123 วรรคสอง ...การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจาก...รัฐมนตรีเจ้าสังกัด...ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

471. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 15 องค์ประกอบ อ.ก.พ. กระทรวง ...ปลัดกระทรวง เป็นรองประธาน...

472. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 29 ...และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

473. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ... เป็นลักษณะต้องห้าม

474. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 45 (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม...

475. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคสอง ...ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์อื่นตามมา)

476. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 78 (5) ระบุไว้เป็นเรื่องหนึ่งในจรรยาข้าราชการ

477. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (4) ...ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

478. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 97 วรรคสอง ...ให้ผู้บังคับบัญชา...ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา...

479. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 101 วรรคหก การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา...

480. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 120 วรรคท้าย ...ก.พ.ค. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 ว่าสมควรเพิ่มโทษ...

481. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 8 (1) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

482. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 17 (2) ...ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในกรมนั้นซึ่งได้รับเลือก...

483. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 30 (6) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.

484. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 47 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด...ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด...

485. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มาตรา 63 วรรคท้าย ...เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหาร...เป็นเวลาราชการติดต่อกัน

486. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นลักษณะต้องห้าม

487. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 83 (5) เป็นข้อห้ามที่บัญญัติไว้

488. ตอบ ข.

คำอธิบาย: โทษไล่ออกและปลดออกใช้สำหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 97

489. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 100 วรรคหนึ่งและวรรคสอง กำหนดกรอบเวลาการส่งลงโทษไว้ที่ 3 ปีนับแต่วันออกจากราชการ

490. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 123 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลำดับ

491. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 13 (4) เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

492. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 19 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ...มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น...

493. ตอบ ง.

คำอธิบาย: การเจ็บป่วยที่ไม่ถึงขนาดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง

494. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 43 วรรคสอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

495. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 57 (9) ...ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง...

496. ตอบ ข.

คำอธิบาย: มาตรา 36 ข. (5) เป็นลักษณะต้องห้าม

497. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 82 (11) และ 83 (10) เป็นบทบัญญัติที่เปิดช่องให้ ก.พ. สามารถกำหนดวินัยเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

498. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 102 ระบุว่ากรณีไม่ร้ายแรงจะลงโทษตามกฎหมายใดก็ได้ แต่ถ้าร้ายแรงต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้

499. ตอบ ข.

คำอธิบาย: พระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นที่การดำเนินการทาง "วินัย" ส่วนคดีอาญาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการลาออกไม่มีผลยับยั้ง

500. ตอบ ค.

คำอธิบาย: มาตรา 126 ให้ ก.พ.ค. แจกให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานพระราชบัญญัติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๕๑”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒^๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔

มิให้นำคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๑/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน

“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภะนั้น

“กระทรวง” หมายความว่า สำนักราชเลขาธิการและทบวง

“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และหมายความว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักราชเลขาธิการ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัด

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดสำนักราชเลขาธิการและปลัดทบวง

“กรม” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ลักษณะ ๑

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ปลัด

กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ. จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิการ ก.พ.

เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง

การเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมืองและมีได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว

มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งได้คราว

ละสามปี ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่า

สามคนให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกำหนดสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นการ

อีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่

มาตรา ๘ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ

(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำหรือวางแผนแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

(๖) ติดตามและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ปัญหา มาติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

(๗) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.

(๘) กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ

(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแล

จัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอำนวยการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(๑๐) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๑) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควร ให้สำนักงาน ก.พ. หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้วย

มาตรา ๙ ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวดำเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ดำเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี กระทำผิดวินัย

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการส่งลงโทษให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง

มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทำการใด ๆ แทนได้

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๓ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย

(๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการพลเรือน

(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๗) จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)

(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)

(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

(๑๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ.สามัญ” เพื่อเป็น
องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง”

โดยออกนามกระทรวง

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออก
นามกรม

(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดย
ออกนามจังหวัด

(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจำส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการตาม (๑)
(๒) และ (๓)

การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน
ปลัดกระทรวง เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน ก.พ. หนึ่ง
คน เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่ง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ
และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และได้เป็นข้าราชการใน
กระทรวงนั้น จำนวนไม่เกินสามคน

(๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่ง
ได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกินห้าคน

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
กระทรวงซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓)

(๒) พิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย

มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิบดี เป็นประธาน รองอธิบดีที่อธิบดี
มอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมีได้เป็นข้าราชการในกรม นั้นจำนวนไม่เกินสามคน

(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการใน กรมนั้นซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกินหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลใน กรมซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓) และ นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)

(๒) พิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย

มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่ง ประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมีได้เป็นข้าราชการพลเรือน ในจังหวัดนั้น จำนวนไม่เกินสามคน

(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ซึ่ง กระทรวงหรือกรมแต่งตั้งไปประจำจังหวัดนั้น และได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวจำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓)

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย

มาตรา ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒)
วาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนขั้นต่ำของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มีแต่ อ.ก.พ.
กระทรวงเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้

ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ
อ.ก.พ. กระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้มีรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเป็นประธาน และอธิบดีเป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนใน
สำนักงาน ก.พ.หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่ง

ในกรณีสำนักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่
อ.ก.พ. กรมของสำนักงานรัฐมนตรี

มาตรา ๒๓ ให้นำมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ
อ.ก.พ. สามัญโดยอนุโลม

ลักษณะ ๒

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.ค.” ประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖
กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทำงานเต็มเวลา
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.

มาตรา ๒๕ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี
- (๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ จำนวนเจ็ดคน

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค. แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

มาตรา ๒๗ กรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นข้าราชการ
- (๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
- (๓) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
- (๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
- (๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่งหรือประกอบภารใด ๆ หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๘ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบภารอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขาธิการ ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบภารดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. และให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม่

มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
 - (๒) ลาออก
 - (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
 - (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗
 - (๕) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
 - (๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
- เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท้าที่เหลื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เท้าที่เหลื่ออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลื่ออยู่ไม่ถึงห้าคน

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว

มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให้ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดำเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

- (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔
- (๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓
- (๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
- (๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
- (๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

มาตรา ๓๒ ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กำหนด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๓
บททั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐควมามีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๕ ข้าราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับ
บรรจุแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับ
บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก. คุณสมบัติทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) มีสัญชาติไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข. ลักษณะต้องห้าม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
พั่นเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมีใช้เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าว ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ การยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้

มาตรา ๓๗ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๓๘ ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ตำแหน่งในบางท้องที่ ตำแหน่งในบางสายงาน หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามวรรคสอง ให้ ก.พ. เสนอแนะสำหรับข้าราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันด้วย

มาตรา ๓๙ วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๔๑ บำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ลักษณะ ๔

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้

(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามีได้

(๔) การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง

มาตรา ๔๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ นอกจากตำแหน่งที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและแจ้งให้ ก.พ. ทราบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๔๖ ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้

(๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติการ

(ข) ระดับชำนาญการ

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ

(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติงาน

(ข) ระดับชำนาญงาน

(ค) ระดับอาวุโส

(ง) ระดับทักษะพิเศษ

การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ

ก.พ.

มาตรา ๔๗ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา ๔๘

มาตรา ๔๘ ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ด้วย

มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตำแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กำหนด โดยทำเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๕๐ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

เงินประจำตำแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรา ๕๐/๑^๒ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.พ. อาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง หรือเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

^๒ มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในหมวดนี้

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕

มาตรา ๕๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ด้วย

สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๓ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๕๖ กระทรงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้ส่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสำนักงาน
รัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง

ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ และการย้ายตามมาตรา ๖๓ ให้ดำรงตำแหน่งตาม (๙) ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตำแหน่งตาม (๑๐) ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไปด้วย

มาตรา ๕๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะอย่าง

มาตรา ๕๙ ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามวรรคสองไปก่อน

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๖๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอำนาจตามมาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได้

มาตรา ๖๑ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะกระทำมิได้

มาตรา ๖๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ในกรณีที่มิได้เหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้

ในกรณีที่ ก.พ. กำหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

มาตรา ๖๓ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่ กำหนดในกฎ ก.พ.

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น

การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการหรือออกจากราชการไปที่มีใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากการารวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได้

ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ สำหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไปมิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น การโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง และการโอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กำหนด มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มาตรา ๖๕ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้นั้นเข้ารับการบรรจุซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้เข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มาตรา ๖๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๖๒ แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ให้ผู้นั้นเข้ารับการบรรจุซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน

การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ ก.พ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย

มาตรา ๖๗ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกนั้นและถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้

ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการ หรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.พ. กำหนดได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

การให้พ้นจากตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่หมดความจำเป็นหรือครบกำหนดระยะเวลาการให้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้นั้นพ้นจากการรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้

หมวด ๔

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีที่เห็นสมควร และเพื่อการประหยัด สำนักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๗๓ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี

มาตรา ๗๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บำเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้

มาตรา ๗๕ การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย

มาตรา ๗๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๕
การรักษาจรรยาข้าราชการ

มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 - (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
 - (๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 - (๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 - (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

มาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา

หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ด้วย

มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
- (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
- (๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทันทีให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
- (๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
- (๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
- (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
- (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
- (๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการมาลาทางการเมืองของข้าราชการด้วย
- (๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
- (๑๑) กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
- (๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคราว
- (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
- (๕) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
- (๖) ต้องไม่เป็นการกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

- (๗) ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
- (๘) ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
- (๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
- (๑๐) ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดวินัย

มาตรา ๘๕ การกระทำความผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

(๔) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

(๖) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

(๘) ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้สำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ

มาตรา ๘๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ตัดเงินเดือน

(๓) ลดเงินเดือน

(๔) ปลดออก

(๕) ไล่ออก

มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทำเป็นคำสั่ง ผู้ส่งลงโทษต้องส่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำความผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด

หมวด ๗

การดำเนินการทางวินัย

มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดก็ได้

มาตรา ๙๑ เมื่อได้รับรายงานตาม มาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ รับผิดชอบหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตาม มาตรา ๙๒ หรือ มาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม มาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูลว่าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗

ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๙๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกันให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(๒) สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาไปด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(๓) สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกันให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(๔) สำหรับกรณีอื่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่เป็นการความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้

มาตรา ๙๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรลดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือวาทักเตือนก็ได้

การลงโทษตามมาตรา ๕๗ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๕๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ หรือมาตรานี้ได้

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ

มาตรา ๕๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำผิดวินัยกับข้าราชการอื่น ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทำผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกับผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดำเนินการย้าย โอน หรือ

ดำเนินการอื่นใดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้

มาตรา ๙๙ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

มาตรา ๑๐๐^๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทำหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะที่รับราชการได้กระทำความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สำหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินัยมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติแล้วแต่กรณี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๓ มาตรา ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา ๑๐๑

มาตรา ๑๐๐/๑^๔ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้งดโทษ

มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิดหรือกระทำความผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้นั้นมีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มีใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาที่ถูกลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการเงิน

^๔ มาตรา ๑๐๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการดำเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น

ให้นำนความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการต่างกระทรวงกัน หรือกรณีดำเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ให้รายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ

ในกรณีตามวรรคสองและในการดำเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอำนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๙๕

มาตรา ๑๐๔ ในการดำเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าวเห็นว่าการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก.พ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นดำเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นพิจารณาดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมานั้น แล้วแต่กรณี

หมวด ๘

การออกจากราชการ

มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา

๑๐๙

(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือ มาตรา ๑๑๑ หรือ

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๑๐๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ในตำแหน่งตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไ้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกำหนดระยะเวลาการยับยั้งให้ถือว่า การลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๑๑๐ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ

(๒) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ

(๓) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗)

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงอยู่ สำหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย

(๕) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ

(๖) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

(๗) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

(๘) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้
ให้นำมาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖
ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม

เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๓ แล้ว ให้นายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี
และให้นำมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑๑ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณี
ที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นนั้นได้

มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช่
อำนาจตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได้

มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตำแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ

หมวด ๙ การอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎ ก.พ.ค.

มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะ
ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

มาตรา ๑๑๖ เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งส่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ ส่งสำนวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กำหนด

(๒) สั่งให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยคำ ในการนี้จะกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้

(๓) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม

มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย

มาตรา ๑๑๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้วและในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์

มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอำนาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือให้ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กำหนด

การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ดำเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่าสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค. มีอำนาจวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ

(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการ

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์

(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ส่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจาก

ราชการ

(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางความสัมพันธ์กับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ

(๔) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

การยื่นคำคัดค้าน และการพิจารณาคำคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑๐

การร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่ว่าจะอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๓ การร้องทุกข์ที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลำดับ

การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อ

รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ดำเนินการให้เป็นไปตาม คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอำนาจไม่รับเรื่อง ร้องทุกข์ ยกคำร้องทุกข์ หรือมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ ร้องทุกข์ หรือให้ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กำหนด

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้ง กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณา วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มี อำนาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์

(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์

กรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และ ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

การยื่นคำคัดค้าน และการพิจารณาคำคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

หมวด ๑๑

การคุ้มครองระบบคุณธรรม

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

ลักษณะ ๕

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์^๕ (ยกเลิก)

^๕ ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๗^๖ (ยกเลิก)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทเฉพาะกาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ. หรือจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้

การดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ. ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๒๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ทำหน้าที่ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้

การดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ต่อไป

มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ยังมิใช่บังคับ โดยให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และประกาศให้ทราบ จึงให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. ประกาศเป็นต้นไป

^๖ มาตรา ๑๒๗ ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. ประกาศ

ในการจัดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีความสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้ ให้ ก.พ. ดำเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มิอาจนำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากการราชการก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่สอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนำสำนวนเสนอ หรือส่งให้ อ.ก.พ. สามัญใดพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือให้ออกจากการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ

และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือดำเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวและยังไม่พ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันทบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๓๖ เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ทบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นต่อ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่ทบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไว้ก่อนวันที่ทบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป

มาตรา ๑๓๗ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๑๓๘ การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ^๗

ตำแหน่งประเภทบริหาร

	บาท	บาท
ขั้นสูง	๗๔,๓๒๐	๗๖,๘๐๐
ขั้นต่ำ	๕๑,๑๔๐	๕๖,๓๘๐
ขั้นต่ำชั่วคราว	๒๔,๔๐๐	๒๙,๙๘๐
ระดับ	ต้น	สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

	บาท	บาท
ขั้นสูง	๕๙,๕๐๐	๗๐,๓๖๐
ขั้นต่ำ	๒๖,๖๖๐	๓๒,๘๕๐
ขั้นต่ำชั่วคราว	๑๙,๘๖๐	๒๔,๔๐๐
ระดับ	ต้น	สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ขั้นสูง	๒๖,๙๐๐	๔๓,๖๐๐	๕๘,๓๙๐	๖๙,๐๔๐	๗๖,๘๐๐
ขั้นต่ำ	๘,๓๔๐	๑๕,๐๕๐	๒๒,๑๔๐	๓๑,๔๐๐	๔๓,๘๑๐
ขั้นต่ำชั่วคราว	๗,๑๔๐	๑๓,๑๖๐	๑๙,๘๖๐	๒๔,๔๐๐	๒๙,๙๘๐
ระดับ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	เชี่ยวชาญ	ทรงคุณวุฒิ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

	บาท	บาท	บาท	บาท
ขั้นสูง	๒๑,๐๑๐	๓๘,๗๕๐	๕๔,๘๒๐	๖๙,๐๔๐
ขั้นต่ำ	๔,๘๗๐	๑๐,๑๙๐	๑๕,๔๑๐	๔๘,๒๒๐
ระดับ	ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ทักษะพิเศษ

^๗ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๑. ประเภทบริหาร

ระดับ	อัตรา (บาท/เดือน)
ระดับสูง	๒๑,๐๐๐
	๑๔,๕๐๐
ระดับต้น	๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอำนวยการ

ระดับ	อัตรา (บาท/เดือน)
ระดับสูง	๑๐,๐๐๐
ระดับต้น	๕,๖๐๐

๓. ประเภทวิชาการ

ระดับ	อัตรา (บาท/เดือน)
ทรงคุณวุฒิ	๑๕,๖๐๐
	๑๓,๐๐๐
เชี่ยวชาญ	๙,๙๐๐
ชำนาญการพิเศษ	๕,๖๐๐
ชำนาญการ	๓,๕๐๐

๔. ประเภททั่วไป

ระดับ	อัตรา (บาท/เดือน)
ทักษะพิเศษ	๙,๙๐๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อกำหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อกำหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่เป็นทั้งผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม และผู้จัดโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นเพียงผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร โดยมีให้เข้าซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจากเดิมที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และมีให้เข้าซ้อนกับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จำแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดำเนินการมากขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มบางอัตราและปรับเพิ่มเป็นร้อยละที่แตกต่างกันร้อยละห้าถึงร้อยละสิบ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

^{๔๔} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๙/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

^{๔๕} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔๓ ก/หน้า ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๕ ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่ตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวทำให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็นสมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และกำหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐^{๑๐}

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๖ เมื่อพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิก

(๑) มาตรา ๔๖ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) มาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๔๒ (๖) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว

(๑) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวังตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

^{๑๐} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวัง ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นข้าราชการในพระองค์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๒) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ และทรัพย์สิน ของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนอัตรากำลังพล และข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นอัตรากำลังพล และข้าราชการในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ส่วนเงินงบประมาณ สิทธิ และหนี้สินของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

(๓) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนอัตรากำลังพล และข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นอัตรากำลังพล และข้าราชการในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๔) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจในสำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในพระองค์ในส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการได้รับบำเหน็จบำนาญ ให้ถือว่าข้าราชการในพระองค์เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี แต่การพ้นจากราชการให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การรับบำเหน็จบำนาญ การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การใดที่สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ หรือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อได้โอนมาเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม เป็นส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์และพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งต้องถวายงานตามโบราณราชประเพณีและพระราชอัธยาศัย การปฏิบัติราชการจึงแตกต่างจากส่วนราชการของฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีจึงสมควรกำหนดฐานะของส่วนราชการดังกล่าวขึ้นใหม่ ให้เป็นส่วนราชการในพระองค์โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การบริหารราชการในพระองค์เหมาะสมและสอดคล้องกับการกิจของราชการในพระองค์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒^{๑๑}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทำให้การดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษแก่ข้าราชการที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดำเนินการตามฐานความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้นสมควรให้การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
^{๑๑} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๓ ก/หน้า ๑/๕ เมษายน ๒๕๖๒

๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ระพี/ปรับปรุง

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิชาพงษ์/ตรวจ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โชติกานต์/เพิ่มเติม

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๐๕๐๑๐/๑๙๙๑๒๓๑๑

วริญา/เพิ่มเติม

ปีงบประมาณ/ตรวจ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นุสรณ์/เพิ่มเติม

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วิจารณ์/เพิ่มเติม

៩ ឧបាយកល ២៤៦២

วิชพงษ์/ตรวจ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

1. จงอธิบายวัตถุประสงค์หลักในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายจากฉบับเดิม
2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีองค์ประกอบประกอบด้วยใครบ้าง และมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้อย่างไร
3. จงระบุและอธิบายอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างน้อย 3 ประการ
4. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบราชการไทย และมีองค์ประกอบสมาชิกอย่างไร
5. จงอธิบายคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามที่กฎหมายกำหนด
6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ก.พ.ค. มีความแตกต่างจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ. อย่างไร และมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรที่ต้องกำหนดเช่นนั้น
7. จงอธิบายอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ในการคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือนสามัญ
8. "ระบบคุณธรรม" (Merit System) ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วยหลักการสำคัญอะไรบ้าง จงอธิบาย
9. ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์อย่างไร
10. จงอธิบายคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
11. ลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางจริยธรรมและคดีอาญามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
12. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงระบุชื่อประเภทให้ถูกต้อง
13. จงอธิบายลักษณะงานและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ "ประเภทบริหาร"
14. จงอธิบายลักษณะงานและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ "ประเภทอำนวยการ"

15. ตำแหน่ง "ประเพณีวิชาการ" มีกี่ระดับ อะไรบ้าง และแต่ละระดับมีความสำคัญอย่างไรต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
16. ตำแหน่ง "ประเพณีทั่วไป" มีกี่ระดับ อะไรบ้าง และแตกต่างจากประเพณีวิชาการอย่างไรในแง่ของวุฒิการศึกษา
17. จงอธิบายหลักการทั่วไปในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
18. ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ กฎหมายเปิดช่องให้มีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้หรือไม่อย่างไร
19. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง มีขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายอย่างไร
20. ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ตามมาตรา 57) สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
21. จงอธิบายความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการ "ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ" สำหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่
22. หากข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไรตามกฎหมาย
23. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมจะกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร
24. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร และสามารถนับเวลาราชการต่อเนื่องได้หรือไม่
25. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญต้องพิจารณาจากปัจจัยใดเป็นหลักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนผลงานจริง
26. จงอธิบายความหมายและขอบเขตของ "จรรยาข้าราชการ" ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
27. หากข้าราชการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาควรดำเนินการอย่างไร
28. วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญที่เป็น "ข้อปฏิบัติ" มีสาระสำคัญในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันและการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

29. จงอธิบายความหมายของคำว่า "การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา" ในแง่ของกฎหมายวินัยข้าราชการ
30. ข้อห้ามเกี่ยวกับการอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นมีความสำคัญอย่างไรในการป้องกันการทุจริต
31. การวางตนเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการพลเรือนมีข้อกำหนดไว้อย่างไร และห้ามกระทำการในลักษณะใดบ้าง
32. การละทิ้งหน้าที่ราชการลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จงอธิบายเงื่อนไขและระยะเวลา
33. การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมีลักษณะอย่างไร และกฎหมายมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
34. โทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนมีกี่สถาน อะไรบ้าง จงเรียงลำดับจากเบาไปหาหนัก
35. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างโทษ "ปลดออก" และ "ไล่ออก" ในแง่ของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
36. เมื่อมีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องดำเนินการเบื้องต้นอย่างไร
37. กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีขั้นตอนสำคัญอย่างไรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
38. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน สามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
39. ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการได้ด้วยเหตุผลใดบ้างตามที่กฎหมายกำหนด
40. จงอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาออกจากราชการ และการยับยั้งการลาออกของผู้บังคับบัญชา
41. การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนในกรณี "หย่อนความสามารถ" มีกระบวนการอย่างไร
42. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต้องยื่นต่อใคร ภายในระยะเวลาเท่าใด
43. จงอธิบายขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. และระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
44. หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. จะสามารถดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปได้อย่างไร

45. การร้องทุกข์แตกต่างจากการอุทธรณ์อย่างไรในแง่ของมูลเหตุและคู่กรณี
46. การร้องทุกข์ที่เกิดจากผู้บังคับบัญชาระดับ "ปลัดกระทรวง" หรือ "นายกรัฐมนตรี" ต้องยื่นร้องทุกข์ต่อใคร
47. จงอธิบายองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
48. อ.ก.พ. จังหวัด มีบทบาทอย่างไรในการบริหารงานบุคคลในส่วนภูมิภาค และใครเป็นประธาน
49. จงอธิบายความหมายของ "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" และความแตกต่างจาก "ข้าราชการพลเรือนสามัญ"
50. จงอธิบายบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรเลขานุการของ ก.พ. และภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
-

ส่วนที่ 2: เฉลยและคำอธิบายละเอียด (Subjective Answers)

- วัตถุประสงค์หลักในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกตราขึ้นเพื่อปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมและการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค์ประการแรกคือเพื่อให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อภาระงบประมาณ ประการที่สองคือการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม (Merit System) อย่างแท้จริง โดยการแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้กำหนดนโยบาย (ก.พ.) และผู้คุ้มครองระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ออกจากกันเพื่อให้เกิดความสมดุลและการตรวจสอบที่เป็นธรรมมากขึ้น
- องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีกรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นวาระแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันเพื่อเปิดโอกาสให้มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนางาน
- อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ ก.พ.

อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงนโยบายและเชิงกำกับดูแล 3 ประการสำคัญ ได้แก่ 1) การเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การจัดการกำลังคนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2) การออกกฎ ก.พ. และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การกำหนดอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีมาตรฐานเดียวกัน 3) การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความเป็นเอกภาพทั่วทั้งระบบราชการ

4. ความสำคัญและองค์ประกอบของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

ก.พ.ค. จัดตั้งขึ้นตามหลักการแยกอำนาจบริหารออกจากอำนาจตุลาการภายในระบบคุณธรรม มีหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิข้าราชการจากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา องค์ประกอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มีประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน กรรมการ ก.พ.ค. ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์ และที่สำคัญคือต้องทำงานเต็มเวลา (Full-time) เพื่อให้สามารถพิจารณาวินิจฉัยคดีอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการเพื่อประสานงานด้านธุรการและข้อมูล

5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ก.พ.ค.

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่ประสบการณืในตำแหน่งที่สำคัญ เช่น เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น หรือเคยดำรงตำแหน่งระดับบริหารระดับสูงในส่วนราชการ หรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรืออัยการพิเศษประจำเขต ลักษณะต้องห้ามที่สำคัญคือห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ห้ามดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือห้ามประกอบอาชีพอื่นที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้ ก.พ.ค. มีภาพลักษณ์ของความสง่างาม มีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความเชี่ยวชาญสูงในการพิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ก.พ.ค.

กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งนานถึง 6 ปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และที่สำคัญคือ "ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว" เท่านั้น ความแตกต่างนี้มีเจตนารมณ์เพื่อความมั่นคงและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเพื่อป้องกันมิให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งหวังจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียความเป็นกลางในการวินิจฉัยเรื่องสำคัญ นอกจากนี้การมีวาระ 6 ปี ยังช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างบรรทัดฐานของระบบคุณธรรม และทำให้กรรมการมีความกล้าหาญในการตรวจสอบการกระทำที่มีขอบของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

7. อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ในการคุ้มครองสิทธิ

อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. มุ่งเน้นการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ โดยมีอำนาจตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เมื่อข้าราชการเห็นว่าตนได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยมิชอบ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้ นอกจากนี้ ก.พ.ค. ยังมีหน้าที่

พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม หากเห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ ของส่วนราชการไม่สอดคล้องกับหลักการคุณธรรมตามมาตรา 42 ก.พ.ค. สามารถแจ้งให้หน่วยงานนั้นดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกได้ ซึ่งเป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ข้าราชการต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองหรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

8. หลักการสำคัญของระบบคุณธรรม (Merit System)

ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ คือ 1) หลักความรู้ความสามารถ: การบรรจุและแต่งตั้งต้องพิจารณาจากผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด 2) หลักความเสมอภาค: การเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสู่ตำแหน่งโดยเท่าเทียมกัน 3) หลักความเป็นธรรม: การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ 4) หลักความมีประสิทธิภาพ: การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุ้มค่า และ 5) หลักความเป็นกลางทางการเมือง: ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หลักการเหล่านี้รวมกันเป็นการรับประกันว่าการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน มากกว่าการรับใช้ส่วนตัวหรือกลุ่มอิทธิพล

9. ประเภทของข้าราชการพลเรือนและการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 35 เดิมแบ่งข้าราชการพลเรือนเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ 2) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลให้ยกเลิกลักษณะ 5 ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายฉบับนี้ โดยกำหนดให้ข้าราชการในพระองค์มีสถานะและระเบียบการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะตามกฎหมายใหม่ ดังนั้น ในทางปฏิบัติปัจจุบันเมื่อกล่าวถึง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมักมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบ "ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายบริหารเป็นหลัก

10. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ

บุคคลที่จะเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่มาตรา 36 กำหนด ได้แก่ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เพื่อให้บรรลุนิติภาวะในทางแรงงานและสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้) และ 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ คุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่รับประกันความผูกพันต่อรัฐและความเข้าใจในอุดมการณ์ของการรับราชการ นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสายงานนั้นๆ

11. ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวกับจริยธรรมและคดีอาญา

กฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามที่เข้มงวดเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ ได้แก่ ห้ามบุคคลที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ห้ามบุคคลล้มละลาย ห้ามผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด (เว้นแต่เป็นความผิดประมาทหรือลหุโทษ) ห้ามผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระทำผิดวินัย หรือเคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ลักษณะต้องห้ามเหล่านี้สะท้อนว่าทางราชการต้องการบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติที่สะอาด และไม่เคยมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียร้ายแรงมาก่อน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อตัวข้าราชการและระบบราชการโดยรวม

12. การแบ่งประเภทตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 45 แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1) ประเภทบริหาร: มุ่งเน้นการกำหนดนโยบายและการอำนวยการระดับสูง 2) ประเภทอำนวยการ: มุ่งเน้นการบริหารงานในหน่วยงานต่ำกว่ากรม 3) ประเภทวิชาการ: มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ระดับปริญญาและการวิเคราะห์วิจัย และ 4) ประเภททั่วไป: มุ่งเน้นงานปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา การแบ่งประเภทเช่นนี้ช่วยให้การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) การกำหนดอัตราเงินเดือน และการพัฒนาสมรรถนะมีความชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงานของข้าราชการแต่ละกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม

13. ลักษณะงานและระดับตำแหน่ง "ประเภทบริหาร"

ตำแหน่งประเภทบริหารหมายถึงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งระดับสูงได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และอธิบดี ส่วนระดับต้นมักเป็นตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า หน้าที่หลักคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรขนาดใหญ่ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และการรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการในภาพรวม ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ต้องมีสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรระดับประเทศ

14. ลักษณะงานและระดับตำแหน่ง "ประเภทอำนวยการ"

ตำแหน่งประเภทอำนวยการหมายถึงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมลงมา แต่สูงกว่าระดับกองหรือเทียบเท่า แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง เช่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีฐานะตามที่ ก.พ. กำหนด หน้าที่หลักคือการวางแผนงานระดับหน่วยงาน การอำนวยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรม การกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรในสังกัด และการประสานงานระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ผู้ครองตำแหน่งนี้ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการคน งาน และงบประมาณในระดับกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15. ระดับตำแหน่งและความก้าวหน้าใน "ประเภทวิชาการ"

ตำแหน่งประเภทวิชาการแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ การเลื่อนระดับจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของงานเป็นหลัก เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการสำหรับผู้บรรจุใหม่ และก้าวหน้าไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในสายงานนั้นๆ การมี 5 ระดับช่วยให้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถสูงสามารถเติบโตในสายงานวิชาชีพของตนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปสายบริหาร ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษาองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของภาครัฐ และสร้างความก้าวหน้าตามความถนัดของแต่ละบุคคล

16. ระดับตำแหน่งและเงื่อนไขของ "ประเภททั่วไป"

ตำแหน่งประเภททั่วไปแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส และทักษะพิเศษ เป็นกลุ่มตำแหน่งที่ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา เช่น ปวช. หรือ ปวส. โดยเน้นงานฝีมือ งานเทคนิค หรืองานปฏิบัติงานสนับสนุนในสำนักงาน แม้ว่าจะไม่มีวุฒิปริญญาแต่กฎหมายก็ยังให้โอกาสก้าวหน้าได้ถึงระดับอาวุโสและทักษะพิเศษ ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งระดับสูงในสายงานอื่น การแบ่งระดับนี้ช่วยตอบสนองต่อ

ลักษณะงานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน (Technical Skills) และให้ข้าราชการในกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

17. หลักการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยทั่วไปใช้วิธีการ "สอบแข่งขัน" ตามหลักความรู้ความสามารถและความเสมอภาค โดยต้องมีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติมีโอกาสสมัครอย่างเท่าเทียมกัน กระบวนการสอบมักประกอบด้วย การวัดความรู้ทั่วไป (ภาค ก) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์จะมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับคะแนน และบรรจุแต่งตั้งจากผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก่อน วิธีการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบคุณธรรมเพื่อคัดกรองบุคคลที่ดีและเก่งที่สุดเข้ามาทำงานให้แก่รัฐโดยปราศจากระบบอุปถัมภ์

18. การบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขันในเหตุพิเศษ

แม้หลักการทั่วไปคือการสอบแข่งขัน แต่มาตรา 55 เปิดช่องไว้ในกรณีที่มีเหตุพิเศษและความจำเป็น ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด เหตุพิเศษดังกล่าวอาจหมายถึงกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานวิชาชีพเฉพาะทางที่หาตัวผู้มีความรู้ความสามารถได้ยาก หรือกรณีข้าราชการที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ หรือกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลที่ต้องชดใช้ทุน การบรรจุในลักษณะนี้ยังคงต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกและยังคงรักษามาตรฐานของระบบราชการไว้ได้

19. กระบวนการบรรจุและแต่งตั้งประเภทบริหารระดับสูง

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เช่น ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี) มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าระดับอื่น โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว จะต้องดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป กระบวนการนี้สะท้อนถึงความสำคัญของตำแหน่งซึ่งเป็นผู้กุมบังเหียนของส่วนราชการและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายนโยบาย (รัฐมนตรี) ฝ่ายบริหารระดับสูง (ครม.) และต้องมีความสง่างามตามธรรมเนียมราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

20. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ตามมาตรา 57 (5) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง คือ "ปลัดกระทรวง" ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าข้าราชการประจำของกระทรวงนั้นๆ การกำหนดเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ปลัดกระทรวงสามารถเลือกทีมบริหารระดับกลาง (ผู้อำนวยการกอง/สำนัก) ที่เหมาะสมมาทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องรอการพิจารณาจากรัฐมนตรีในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม การสั่งแต่งตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดและผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน

21. ความสำคัญของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Probation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือกบุคลากร โดยทั่วไปกำหนดระยะเวลาไว้ 6 เดือน (และอาจขยายได้ตามกฎ ก.พ.) วัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้สังเกตพฤติกรรมการทำงาน ทักษะ และความสามารถที่แท้จริงของผู้ที่บรรจุใหม่ว่าสามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้หรือไม่ การสอบแข่งขันเป็นเพียงการวัดความรู้ในกระดาษ แต่การทดลองงานเป็นการวัดความเหมาะสมในการทำงานจริง หากข้าราชการใหม่มีข้อบกพร่อง ผู้บังคับบัญชาจะทำหน้าที่สอนแนะนำหรือพัฒนา และหากไม่สามารถปรับปรุงตัวได้ ระบบราชการก็มีกลไกสั่งให้ออกเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในระยะยาว

22. กรณีผลการประเมินทดลองงานต่ำกว่ามาตรฐาน

หากปรากฏว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ผู้นั้น "ออกจากราชการ" ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย (เนื่องจากยังไม่อยู่ในสถานะข้าราชการที่สมบูรณ์) อย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งให้ออกต้องมีการแจ้งผลการประเมินและเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามกระบวนการที่กฎ ก.พ. กำหนดไว้ การสั่งให้ออกในกรณีนี้ถือเป็นการพิทักษ์ระบบราชการให้ได้บุคคลที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ และผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจะถือว่าไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมาก่อน

23. การย้ายไปดำรงตำแหน่งระดับที่ต่ำกว่าเดิม

ตามหลักการของระบบคุณธรรม การบริหารงานบุคคลต้องส่งเสริมความก้าวหน้า ดังนั้นการย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม (เช่น จากชำนาญการพิเศษลงมาเป็นชำนาญการ) จะกระทำมิได้โดยพลการจากผู้บังคับบัญชา เว้นแต่จะมีเงื่อนไขสำคัญ 2 กรณี คือ 1) เมื่อข้าราชการผู้นั้น "ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร" เช่น กรณีขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนาแต่ตำแหน่งที่ว่างมีระดับต่ำกว่าเดิม หรือ 2) เป็นกรณีการย้ายตามมติของคณะกรรมการที่พิจารณาลงโทษทางวินัย (การลดตำแหน่ง/ลดระดับ) เพื่อเป็นการลงโทษ การกำหนดเช่นนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการโยกย้ายเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งข้าราชการให้เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงมี

24. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและการนับเวลาราชการ

มาตรา 64 อนุญาตให้มีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ หากมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่ว่าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัดเดิมและส่วนราชการที่รับโอน หลักเกณฑ์สำคัญคือให้ถือว่า "เวลาทำงาน" ของผู้นั้นในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น "เวลาราชการ" ของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อเนื่องกันได้ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณอายุราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ เมื่อเกษียณอายุราชการ ถือเป็นการบูรณาการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อให้บุคลากรสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25. หลักการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละรอบปี (ปีละ 2 ครั้ง) ต้องพิจารณาจาก "ผลการปฏิบัติราชการ" และ "พฤติกรรมการณ์ปฏิบัติราชการ" เป็นหลัก โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ และความประพฤติที่ดี การเลื่อนเงินเดือนต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย มีระบบ

การประเมินที่มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่ชัดเจน และต้องไม่เลือกปฏิบัติจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง การกำหนดเพดานงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน (ร้อยละ) ช่วยให้การบริหารงบประมาณของรัฐมีความมั่นคงและมีวินัยทางการคลัง

26. ความหมายและขอบเขตของจรรยาข้าราชการ

จรรยาข้าราชการหมายถึงมาตรฐานความประพฤติที่ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ตามมาตรา 78 กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง 1) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ 5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จรรยาเหล่านี้เป็นส่วนเติมเต็มจากวินัยข้าราชการ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดี (Internal Control) มากกว่าการใช้บทลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เป็นข้าราชการที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

27. การดำเนินการเมื่อฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการ

หากข้าราชการผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามจรรยาข้าราชการ แต่การกระทำนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยที่ชัดเจน กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ "ว่ากล่าวตักเตือน" หรือ "สั่งให้ไปพัฒนาตนเอง" นอกจากนี้ยังสามารถนำพฤติกรรมดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือบำเหน็จความชอบอื่นได้ การดำเนินการเช่นนี้ถือเป็นมาตรการป้องปรามเบื้องต้นเพื่อมิให้พฤติกรรมนั้นลุกลามจนกลายเป็นความผิดวินัยร้ายแรงในอนาคต และเป็นการย้ำเตือนให้ข้าราชการรักษาระดับมาตรฐานทางจริยธรรมให้สูงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

28. วินัยที่เป็น "ข้อปฏิบัติ" ของข้าราชการ

วินัยข้อปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ข้าราชการ "ต้อง" กระทำตามมาตรา 81 และ 82 สำคัญประการแรกคือต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประการต่อมาคือต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ห้ามมิให้มีการทุจริตต่อหน้าที่ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการและรักษาความลับของทางราชการอย่างที่สุด การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของระบบราชการและอาจนำไปสู่บทลงโทษทางวินัย

29. การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

การรายงานเท็จถือเป็นวินัยข้อห้ามที่สำคัญ (มาตรา 83(1)) ซึ่งหมายรวมถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแม้แต่ "การปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง" การกระทำเช่นนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ หากการรายงานเท็จนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จะถูกพิจารณาเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก การกำหนดวินัยข้อนี้จึงเป็นหลักประกันว่าการสื่อสารภายในองค์กรภาครัฐจะเป็นไปด้วยความสุจริตและเป็นรากฐานของการบริหารงานที่ถูกต้อง

30. ข้อห้ามการอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์

ข้าราชการพลเรือนต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่
ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น (มาตรา 83(3)) วินัยข้อนี้มีเจตนารมณ์
เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้เส้นสาย หรือการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าตนเองจะไม่ได้
ประโยชน์เป็นเงินทองโดยตรง แต่หากทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบก็ถือว่าผิดวินัยเช่นกัน การฝ่าฝืนข้อ
นี้มักถูกพิจารณาเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีเจตนาทุจริต เพราะขัดต่อ
ภาพลักษณ์ของความเที่ยงธรรมที่รัฐพึงมีต่อประชาชนทุกคน

31. การวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน (มาตรา 82(9)) และต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยมารยาททางการเมือง
สาระสำคัญคือห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือใช้อิทธิพลในการ
ชักนำการเลือกตั้ง แต่ยังคงมีสิทธิและเสรีภาพในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือสมัครสมาชิกพรรคการเมืองในฐานะ
พลเมืองคนหนึ่งได้ การเป็นกลางทางการเมืองช่วยให้ระบบราชการสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
เสถียรภาพไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปเพียงใด และรับประกันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับบริการสาธารณะที่เท่า
เทียมกันโดยไม่แบ่งแยกฝักฝ่าย

32. การละทิ้งหน้าที่ราชการที่ร้ายแรง

การละทิ้งหน้าที่ราชการหมายถึงการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในข้อนี้มีเกณฑ์สำคัญคือ "ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 15 วันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร" ไม่ว่าจะเป็นพฤติการณ์คลุมเครือหรือไม่ก็ตาม หรือแม้จะทิ้งไปไม่ถึง 15 วันแต่หาก "เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง" ก็ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเช่นกัน การมีวินัยข้อนี้เพื่อกำกับให้ข้าราชการ
มีความรับผิดชอบต่อเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเงินเดือนมาจากภาษีอากรของประชาชน รัฐจึง
ต้องมีบุคลากรที่อุทิศเวลาให้อย่างแท้จริงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของรัฐให้เดินหน้าต่อไปได้

33. พฤติกรรมที่เข้าข่าย "ประพฤติก้าวอย่างร้ายแรง"

การประพฤติก้าวอย่างร้ายแรง (มาตรา 85(4)) เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยที่กว้างขวาง โดยพิจารณา
จากระดับความรุนแรงของพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จนทำ
ให้เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตัวอย่างเช่น การเล่นการพนันจนเป็นนิจ การเสพยาเสพติด การ
มีพฤติกรรมชู้สาวที่เสื่อมเสีย หรือการกระทำผิดอาญาในคดีที่สังคมรับไม่ได้ แม้พฤติกรรมนั้นจะเกิดนอกเวลา
ราชการก็ตาม แต่หากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือศรัทธาต่อวิชาชีพข้าราชการ ก็สามารถ
ลงโทษวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกได้เพื่อรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของระบบราชการ

34. โทษทางวินัย 5 สถาน

โทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญมี 5 สถาน เรียงลำดับความรุนแรงจากเบาไปหาหนักตามมาตรา 88 คือ
1) ภาคทัณฑ์: ใช้สำหรับความผิดเล็กน้อย เป็นการทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 2) ตัดเงินเดือน: สั่งตัดเงินเดือนใน
อัตราร้อยละและระยะเวลาที่กำหนด 3) ลดเงินเดือน: ลดจากอัตราที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน 4) ปลดออก: ให้ออก
จากราชการแต่ยังคงสิทธิในบำเหน็จบำนาญ และ 5) ไล่ออก: ให้ออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ

บำนาญ (ยกเว้นเงินสะสมกองทุน กบข. ส่วนของตนเอง) การลงโทษต้องให้สอดคล้องกับระดับความผิด โดยห้ามผู้บังคับบัญชาลงโทษสถานอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายระบุไว้

35. ความแตกต่างระหว่าง "ปลดออก" และ "ไล่ออก"

โทษทั้งสองสถานใช้สำหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง "สิทธิประโยชน์" ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษ "ปลดออก" กฎหมายมาตรา 97 วรรคท้าย บัญญัติให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นการบรรเทาโทษสำหรับผู้ที่มีความดีความชอบมาแต่มาทำผิดพลาดร้ายแรง ในขณะที่โทษ "ไล่ออก" ถือเป็นสถานหนักที่สุด ผู้ถูกลงโทษจะหมดสิทธิในเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการทุกประการจากรัฐ การเลือกระหว่างปลดออกหรือไล่ออกขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของเจตนา ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมติของคณะกรรมการสอบสวน/อ.ก.พ. ที่พิจารณา

36. หน้าที่เบื้องต้นเมื่อข้าราชการถูกกล่าวหา

เมื่อมีกรณีสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 91 ต้องรีบดำเนินการ "สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น" ทันทีเพื่อหาข้อมูลว่าข้อกล่าวหาอันมีมูลความจริงหรือไม่ หากเห็นว่าไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่ามีความผิดต้องดำเนินการต่อตามระดับความผิด ถ้าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาอาจแจ้งข้อกล่าวหาและส่งโทษได้ตามกฎหมาย แต่ถ้ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้อง "สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน" เพื่อให้เกิดกระบวนการพิสูจน์ความจริงที่เป็นระบบและเป็นธรรม การละเลยไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน

37. กระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่เป็นธรรม

ในการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน กระบวนการสำคัญคือต้องแจ้ง "ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน" ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ "ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำสืบพยานหลักฐาน" ของตนเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาต้องมีสิทธิที่จะนำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนได้ คณะกรรมการสอบสวนต้องทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เป็นโทษและเป็นคุณ และสรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป กระบวนการนี้รับประกันหลัก "ฟังความทุกฝ่าย" (Due Process of Law)

38. การสั่งพักราชการและการให้ออกไว้ก่อน

การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (มาตรา 101) สามารถทำได้เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา และผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าหากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเสียหายแก่ราชการ เช่น อาจไปข่มขู่พยาน บิดเบือนหลักฐาน หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในหน่วยงาน วัตถุประสงค์คือเพื่อความสะดวกในการสอบสวนและรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยข้าราชการที่ถูกสั่งพักจะยังไม่ถูกตัดขาดจากเงินเดือน (ได้รับเงินเดือนบางส่วนหรือตามระเบียบ) จนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุด หากผลปรากฏว่าไม่มีความผิดก็จะมีคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และได้รับเงินเดือนย้อนหลังคืนเต็มจำนวน

39. เหตุแห่งการออกจากราชการตามกฎหมาย

ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากสถานภาพความเป็นข้าราชการตามมาตรา 107 เมื่อ 1) ตาย 2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ (เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ 60 ปี) 3) ลาออก

จากราชาการและได้รับอนุญาต 4) ถูกสั่งให้ออกจากราชาการตามกรณีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด (เช่น หย่อนความสามารถ, ขาดคุณสมบัติ, รับราชการทหาร) และ 5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรง การพ้นจากราชาการต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุวันที่มีผลชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้พ้นจากหน้าที่

40. หลักเกณฑ์การลาออกและการยับยั้ง

ข้าราชการที่ประสงค์จะลาออกต้องยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากเป็นการลาออกทั่วไป เมื่อยื่นแล้วและไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้การลาออกมีผลตามที่ขอ อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาอาจ "ยับยั้งการลาออก" ได้หากเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชาการ โดยยับยั้งได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ขอลาออก (เว้นแต่กรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไปสมัครรับเลือกตั้งจะยับยั้งไม่ได้) เมื่อครบกำหนดที่ยับยั้งแล้วการลาออกจะมีผลทันที การกำหนดเวลา 30 วันและการยับยั้งช่วยให้ส่วนราชาการมีเวลาสรรหาคนทดแทนหรือประสานงานสำคัญที่ค้างอยู่ไม่ให้เสียหาย

41. การสั่งให้ออกกรณี "หย่อนความสามารถ"

หากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชาการ จนไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานที่ส่วนราชาการกำหนด ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้น "ออกจากราชาการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน" ได้ (มาตรา 110(6)) อย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งให้ออกต้องมีการรวบรวมหลักฐานและส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเห็นชอบก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจ การสั่งให้ออกกรณีนี้ไม่ใช่การลงโทษทางวินัยแต่เป็นการคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีสมรรถนะออกเพื่อให้ระบบเดินต่อไปได้

42. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย

ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัย (ทุกสถานโทษ) หรือถูกสั่งให้ออกจากราชาการในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง การยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ต้องการโต้แย้งคำสั่งนั้นให้ชัดเจน การกำหนดกรอบเวลา 30 วันเป็นหัวใจสำคัญ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าสิทธิในการอุทธรณ์สิ้นสุดลงและคำสั่งลงโทษจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย การอุทธรณ์เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความผิดพลาดจากการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาโดยมีองค์กรกลางมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

43. ขั้นตอนการวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.

เมื่อ ก.พ.ค. ได้รับเรื่องอุทธรณ์ จะมีการแต่งตั้ง "กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์" เพื่อตรวจสอบสำนวนการสอบสวนเดิม ก.พ.ค. มีอำนาจในการเรียกพยานบุคคลหรือเอกสารมาตรวจสอบเพิ่มเติม หรือแม้แต่สั่งให้มีการสอบสวนใหม่หากเห็นว่ากระบวนการเดิมไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายกำหนดว่า ก.พ.ค. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับเรื่อง (แต่อาจขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วันหากมีเหตุจำเป็น) คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. อาจจะเป็นการ "ยกอุทธรณ์" (ยืนตามคำสั่งเดิม) "ลดโทษ" หรือ "ยกเลิกคำสั่งลงโทษ" ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. โดยไม่ชักช้า

44. การเรียกร้องความเป็นธรรมต่อจาก ก.พ.ค.

หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กฎหมายให้สิทธิในการ "ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด" ได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. การที่ต้องไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดทันที (โดยไม่ผ่านศาลปกครองชั้นต้น) เนื่องจาก ก.พ.ค. มีสถานะเทียบเท่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองชั้นสูงแล้ว คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกฝ่าย การที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนเช่นนี้เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร และเพื่อให้คดีเกี่ยวกับวินัยข้าราชการได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงอย่างแท้จริง

45. ความแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์และการอุทธรณ์

ความแตกต่างหลักอยู่ที่ "มูลเหตุ" ของเรื่อง การอุทธรณ์ใช้สำหรับกรณีที่ข้าราชการถูก "สั่งลงโทษทางวินัย" หรือ "สั่งให้ออกจากราชการ" เท่านั้น ส่วนการร้องทุกข์ใช้สำหรับกรณี "ความคับข้องใจอื่นๆ" อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาที่มีใช้เรื่องวินัย เช่น การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม หรือการถูกกลั่นแกล้งในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ ขั้นตอนการยื่นก็ต่างกัน การอุทธรณ์ยื่นต่อ ก.พ.ค. โดยตรงเสมอ แต่การร้องทุกข์โดยปกติให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เว้นแต่เหตุที่จะเกิดจากผู้บริหารระดับสูงสุดจึงจะร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

46. การร้องทุกข์กรณีเหตุเกิดจากระดับสูง

ในกรณีที่ความคับข้องใจนั้นเกิดจากการกระทำของ "ปลัดกระทรวง" หรือข้าราชการระดับสูงในตำแหน่งบริหารระดับสูงที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี หรือเกิดจากการกระทำของ "รัฐมนตรีเจ้าสังกัด" หรือ "นายกรัฐมนตรี" กฎหมายกำหนดให้ข้าราชการผู้นั้นยื่นร้องทุกข์ต่อ "คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)" โดยตรง (มาตรา 123) เหตุผลคือเพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการพิจารณา เนื่องจากผู้ถูกร้องทุกข์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงาน หากให้ร้องทุกข์ภายในสังกัดย่อมไม่ได้รับความเป็นธรรม คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในกรณีร้องทุกข์นี้ถือเป็นที่สุดในส่วนของผู้บริหาร และหากยังไม่พอใจก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้

47. องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำกระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง) ประกอบด้วย รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน ปลัดกระทรวงเป็นรองประธาน มีอนุกรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วยผู้แทน ก.พ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ รวมถึงอนุกรรมการที่ได้รับการเลือกจากข้าราชการในสังกัด อำนาจหน้าที่สำคัญคือการพิจารณากำหนดนโยบายบริหารงานบุคคลภายในกระทรวงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ก.พ. การพิจารณาเกลี้ยอัตรากำลัง และที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณา "ลงโทษทางวินัยร้ายแรง" (ปลดออก/ไล่ออก) ตามที่ได้รับรายงานจากส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้การลงโทษมีความรอบคอบและผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับสูง

48. บทบาทของ อ.ก.พ. จังหวัด และประธานคณะกรรมการ

อ.ก.พ. จังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย "ผู้ว่าราชการจังหวัด" เป็นประธาน มีอนุกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีได้เป็นข้าราชการในจังหวัดนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการ อำนาจหน้าที่ครอบคลุมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัย

ในระดับที่ได้รับมอบหมาย การมี อ.ก.พ. จังหวัดช่วยให้การตัดสินใจด้านบุคคลมีความรวดเร็วและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยยังคงรักษามาตรฐานความยุติธรรมตามหลักการของ ก.พ.

49. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน vs ข้าราชการพลเรือนสามัญ

คำว่า "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" (มาตรา 4) มีความหมายกว้างกว่า โดยหมายถึง ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง กรม ฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทรายนั้นๆ (เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการศาล) ส่วน "ข้าราชการพลเรือนสามัญ" หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้โดยเฉพาะ การเข้าใจนิยามนี้ช่วยให้ผู้สมัครสอบทราบถึงขอบเขตของกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับตนเองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง และทราบว่าสิทธิประโยชน์บางอย่างอาจใช้ร่วมกันได้ในฐานะข้าราชการฝ่ายพลเรือน

50. บทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในปัจจุบัน

สำนักงาน ก.พ. มีสถานะเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ "นายกรัฐมนตรี" โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ภารกิจหลักคือการเป็นหน่วยงานเลขานุการให้แก่ ก.พ. และ ก.พ.ค. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนภาครัฐ ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. มุ่งเน้นการเป็น "HR Center" ของภาครัฐ โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลข้าราชการทั่วประเทศ การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ทันสมัย การจัดสรรทุนรัฐบาล (เช่น ทุนเล่าเรียนหลวง) และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ระบบราชการไทยมีกำลังคนที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
